



ORIENTAÇÃO
DE ESTUDOS

ÁREA DE TRIBUNAIS



ORIENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO ▼

Olá, querido(a) aluno(a), tudo bem?

Este planejamento é fruto de um criterioso trabalho técnico e imenso esforço da equipe de **professores orientadores** da **LS Tribunais**. Dessa forma, disponibilizamos para você, o planejamento de estudos voltado para a carreira de **Analista Judiciário - Área Administrativa dos TRTs**.

Vale destacar que a maioria das tarefas serão **híbridas**, com a indicação do que você deve fazer caso ainda não tenha estudado o assunto (**atividade iniciante**) e o que fazer caso já o tenha estudado previamente (**atividade experiente**).

O planejamento está baseado nos principais editais da área, focando nas disciplinas mais cobradas.

O objetivo é realizar um estudo com calma das disciplinas comuns cobradas nos certames Brasil afora, para que você consolide o conhecimento e, em pouco tempo, já possa brigar por uma vaga nos **TRTs**.

Em suma, agora você irá montar a sua base. Sendo publicado o edital de seu interesse você deve conversar com seu professor orientador para os ajustes necessários.

Lembre-se que esse é o momento de construir sua base de estudos e montar seu material de revisão.

Não deixe de conversar com seu Professor Orientador sobre técnicas de estudos e a que melhor se adapta a sua realidade.

Chegou a hora de arregañar as mangas e agarrar essa oportunidade!

Ao final da jornada esperamos ouvir seu depoimento como aluno(a) aprovado(a)!

Que comece o estudo das metas!

Bons estudos!

SUGESTÃO DE ORDENAÇÃO	▼ RELEV.	▼ ACERTOS	▼ TEMPO(E)	▼ TEMPO(T)	▼ REVISÃO
1 - DIREITO CONSTITUCIONAL	-				
2 - PORTUGUÊS	-				
3 - INFORMÁTICA	-				
4 - DIREITO ADMINISTRATIVO	-				
5 - DIREITO DO TRABALHO	-				
6 - RACIOCÍNIO LÓGICO	-				
7 - DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO	-				
8 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	-				
9 - ADMIN. FINANC. E ORÇAMENTÁRIA	-				
10 - DIREITO CONSTITUCIONAL	-				



1) Direito Constitucional

Material indicado: TJs - Curso Regular - Direito Constitucional - Estratégia Concursos - 2025 - Equipe Direito Constitucional.

Assunto(s): Direitos e deveres individuais e coletivos

^ TOPO



TAREFA ▼

Assuntos: Direitos e deveres individuais e coletivos

Atividades para ALUNO INICIANTE (que não estudou ou não domina o assunto)



Atividade 1

Resolva as questões 11 a 30 das páginas 216 a 222 (Total: 20 questões) - Aula 03 - Assunto Remédios constitucionais.

ATENÇÃO! Use a Versão Simplificada do PDF.

O tempo ideal de resolução é de 45 minutos.

Sugestão de descanso, caso seja necessário: 5 a 10 minutos.



Atividade 2

Faça a leitura do Art. 5º, incisos LXVIII a LXXIII da Constituição Federal, lembrando de destacar os



principais pontos, conforme explicado nas **Orientações Técnicas** (primeira tarefa da nossa disciplina).

Obs.: Caso você esteja utilizando versão de material diferente, oriente-se pelos assuntos indicados.

Atividades para ALUNO EXPERIENTE (que já estudou a parte teórica do assunto)



Atividade 1

Resolva as questões 1 a 30 (total de questões: 30) - Tempo ideal: 60 minutos (TEC Concursos)

Nome do Caderno: LS - Tribunais 11G - Dir. Constitucional Experiente - Caderno 8

Link do caderno de questões: <https://www.tecconcursos.com.br/s/Q4Qz9s>



Atividade 2

Faça a leitura do Art. 5º, incisos LXVIII a LXXIII da Constituição Federal, lembrando de destacar os principais pontos, conforme explicado nas **Orientações Técnicas** (primeira tarefa da nossa disciplina).

A ordem de atividades indicada na tarefa (questões primeiro, lei seca depois) não é obrigatória, apenas recomendada para otimização do tempo.



Vamos trazer as dicas da aula passada, para facilitar na hora de revisar o conteúdo, tudo bem? Se precisar, consulte também suas anotações e o material do curso.



Remédios Constitucionais

Os incisos LXVIII a LXXIII do artigo 5º tratam dos remédios constitucionais. Eles são instrumentos essenciais para garantir os direitos fundamentais. Eles permitem que qualquer pessoa, em caso de violação ou ameaça de lesão a um direito fundamental, possa buscar a proteção judicial.

Habeas Corpus

O habeas corpus é o remédio constitucional mais conhecido. Ele serve para proteger a liberdade de locomoção, ou seja, o direito de ir e vir.

Quando é cabível?

Quando alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.

Contra ato de particular que restrinja a liberdade de locomoção.

Contra pena pecuniária passível de conversão em pena privativa de liberdade.

Contra medida cautelar de natureza criminal.

Contra decisão judicial que autoriza a quebra de sigilo fiscal e bancário em procedimento criminal.

Quando não é cabível?

Para impugnar decisões do STF.

Para impugnar determinação de suspensão dos direitos políticos.

Para impugnar pena em processo administrativo disciplinar.

Para impugnar pena de multa.

Para impugnar quebra de sigilo bancário, fiscal ou telefônico, se dela não puder resultar condenação à pena privativa de liberdade.

Quando já extinta a pena privativa de liberdade.

Para discutir o mérito de punições disciplinares militares.

Contra a imposição de pena de exclusão de militar ou de perda de patente ou de função pública.

Para pleitear o direito a visitas íntimas.

Para discutir o ônus das custas.

Habeas Data

O habeas data é o remédio constitucional que protege o direito à informação. Ele serve para garantir o acesso a informações pessoais que estejam sob a guarda do poder público ou para



retificar dados pessoais.

Quando é cabível?

Para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público.

Para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo.

Para obter informações de ordem tributária.

Quando não é cabível?

Para obter informações de terceiros.

Para ter acesso aos autos de processo administrativo.

Mandado de Segurança

O mandado de segurança é o remédio constitucional que protege direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data.

Quando é cabível?

Quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Para proteger o direito de reunião.

Para obter vista de processo administrativo.

Quando não é cabível?

Contra decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo.

Contra ato administrativo do qual caiba recurso com efeito suspensivo.

Contra ato de gestão comercial praticada pelos administradores de empresas públicas, de sociedade de economia mista e de concessionárias e permissionárias de serviço público.

Contra decisão judicial transitada em julgado.

Contra lei em tese.

Contra atos de natureza jurisdicional.

Contra decisões jurisdicionais do STF.

Para assegurar direito líquido e certo à insubmissão a certa modalidade de tributação.

Mandado de Injunção

O mandado de injunção é o remédio constitucional que serve para suprir a falta de norma regulamentadora que torne inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania.

Quando é cabível?

Quando a falta de norma regulamentadora impede o exercício de um direito, liberdade ou prerrogativa constitucional.



Para suprir omissão de norma constitucional de eficácia limitada.
Para suprir omissão de norma constitucional de caráter impositivo.
Para suprir omissão de caráter absoluto ou total.
Para suprir omissões de caráter parcial.

Quando não é cabível?

Se já houver norma regulamentadora do direito constitucional.
Se faltar norma regulamentadora de direito infraconstitucional.
Se faltar regulamentação de medida provisória ainda não convertida em lei pelo Congresso Nacional.
Se não houver obrigatoriedade de regulamentação do direito constitucional.

Ação Popular

A ação popular é o remédio constitucional que serve para anular ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural.

Quando é cabível?

Para anular ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural.
Para proteger o patrimônio público e social, o meio ambiente e outros interesses difusos e coletivos.
Para proteger os direitos individuais homogêneos.

Quando não é cabível?

Para proteger direitos individuais disponíveis.
Para reparar prejuízos causados a particulares.
Contra ato de conteúdo jurisdicional.

Ação Civil Pública

A ação civil pública não é um remédio constitucional, mas é um instrumento processual previsto na Constituição Federal de 1988 e regulamentado pela Lei Federal nº 7.347, de 24 de julho de 1985. Ela visa à proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, bem como dos direitos individuais homogêneos.

Quando é cabível?

Para reprimir ou impedir danos ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico e por infrações da ordem econômica.
Para proteger os interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos.
Para proteger o patrimônio público e social, o meio ambiente e outros interesses difusos e coletivos.
Para proteger os direitos individuais homogêneos.



Quando não é cabível?

Para amparar direitos individuais disponíveis.

Para reparar prejuízos causados a particulares.



2) Português

Material indicado: TJs - Curso Regular - Português - Estratégia Concursos - 2025 - Adriana Figueiredo.

Assunto(s): Classes de palavras III: pronomes e colocação pronominal

^ TOPO



TAREFA ▼

Assuntos e subassuntos: Classes de palavras III: pronomes e colocação pronominal

Atividades para ALUNO INICIANTE (que não estudou ou não domina o assunto)



Atividade 1:

Estude a teoria da Aula 03 - páginas 03 a 21 do PDF Simplificado.

Pronome

Colocação Pronominal

.



Sugestão de descanso, caso seja necessário: 5 a 10 minutos.

Atividade 2:



Resolva as questões 01 a 25 das páginas 35 a 41 (Total: 25 **questões**) - **Aula 03 do PDF Simplificado**.
O tempo ideal de resolução é de 50 **minutos**.

Obs.: Caso você esteja utilizando versão de material diferente, oriente-se pelos assuntos indicados.

Atividades para ALUNO EXPERIENTE (que já estudou a parte teórica do assunto)



Atividade 1:

Resolva as questões 01 a 40 (Total de questões: 40) - Tempo ideal: 80 minutos. (TEC Concursos)

Nome do Caderno: **LS - INICIANTE TRIBUNAIS - PORTUGUÊS - CADERNO 07**

Link do caderno de questões: <https://www.tecconcursos.com.br/s/Q4Qv7q>



Atividade 2:

Após a identificação dos temas nos quais suas dúvidas se encaixam, faça uma revisão dos conceitos que teve mais dificuldade. Utilize, para isso, suas anotações, o material teórico pelo qual você estava estudando antes da publicação do edital e os artigos da lei seca correspondente. Se preferir realizar uma revisão mais ampla, relacionada a todos os assuntos desta tarefa, fique à vontade, mas procure não atrasar o andamento de sua meta.

A ordem de atividades indicada na tarefa (questões primeiro, revisão depois) não é obrigatória, apenas recomendada para otimização do tempo.

Há orientações adicionais sobre resolução dos exercícios nas últimas 5 páginas de sua meta.



Dicas Poderosas para Aprender Pronomes e Colocação Pronominal em Concursos

1. Pronomes – O que você precisa saber para a prova

Definição: Os pronomes **substituem ou acompanham um substantivo**, evitando repetições e dando fluidez ao texto.

Pegadinha de prova: Um mesmo pronome pode ter diferentes classificações, dependendo do contexto!

Exemplo: "Estes livros são do João, aqueles são da Maria." - "**estes**" = pronome adjetivo (acompanha "livros"). - "**aqueles**" = pronome substantivo (substitui "livros").

Classificação dos pronomes:

Pronomes Pessoais: eu, tu, ele, nós, vós, eles.

Pronomes Possessivos: meu, seu, nosso, vosso.

Pronomes Demonstrativos: este, esse, aquele.

Pronomes Indefinidos: algum, nenhum, tudo, nada.

Pronomes Interrogativos: quem, qual, quanto.

Pronomes Relativos: que, cujo, onde, o qual.

2. Colocação Pronominal – Próclise, Ênclise e Mesóclise

Regras principais:

Próclise → pronome antes do verbo: "**Não me conte mentiras.**" **Ênclise** → pronome depois do verbo: "**Contou-me tudo.**" **Mesóclise** → pronome no meio do verbo: "**Contar-me-á toda a verdade.**"

Palavras que obrigam a próclise:

Palavras negativas: não, nunca, jamais.

Advérbios: sempre, talvez, certamente.

Pronomes indefinidos: tudo, algo, ninguém.

Pronomes relativos: que, quem, onde.

Conjunções subordinativas: se, quando, embora.

Pegadinha de prova: **NÃO inicie frases com pronomes oblíquos átonos!** "Me emprestou o livro."
"Emprestou-me o livro."

3. Pronomes Possessivos – Cuidado com a ambiguidade!



Pegadinha de prova: O pronome **"seu"** pode gerar ambiguidade!

Exemplo: "João encontrou seu irmão na escola." (O irmão é do João ou de outra pessoa?) Para evitar confusão, troque **"seu"** por **"dele/dela"**: "João encontrou o irmão dele na escola."

4. Pronomes Demonstrativos – A importância do contexto

Uso correto: "Quero **este** livro." (Perto de quem fala). "Quero **esse** livro." (Perto de quem ouve). "Quero **aquela** livro." (Longe de ambos).

5. Pronomes Relativos – Quem, Que, Cujo, Onde, O Qual

Regras principais:

"Que" → uso geral para substituir termos.

"O qual / A qual" → evita ambiguidade.

"Quem" → usado para pessoas (precedido de preposição).

"Cujo" → indica posse (não pode ser seguido de artigo!).

"Onde" → usado apenas para **lugares físicos**.

Dica Final para Gabaritar a Prova!

Memorize as palavras que exigem próclise.

Evite a ambiguidade nos pronomes possessivos.

Pratique substituir palavras por pronomes para evitar repetições.

Use corretamente os pronomes relativos ("que", "cujo", "onde", "quem", "o qual").

Agora é com você! Resolva questões, revise sempre e garanta sua aprovação!



3) Informática

Material indicado: TJs - Curso Regular (Analista Judiciário - Área Administrativa) Pacote Completo - Estratégia Concursos - 2025 - Diego Carvalho, Renato da Costa, Equipe Informática e TI.

Assunto(s): Computação na nuvem (cloud computing). Armazenamento de dados na nuvem (cloud storage) (questões)

↑ TOPO



TAREFA ▼

Assuntos e subassuntos: Computação na nuvem (cloud computing). Armazenamento de dados na nuvem (cloud storage)

Obs.: Apesar de essa atividade estar destinada à resolução de exercícios, LEIA previamente as dicas disponibilizadas, pois contêm os principais pontos explorados nas questões!!

Atividade para ALUNO INICIANTE (que não estudou ou não domina o assunto)



Atividade:

Resolva as questões 35 a 63 das páginas 59 a 70 (Total: 29 questões) - Aula 03 (**PDF Versão Simplificada**).

O tempo ideal de resolução é de 80 minutos.

Obs.: Caso você esteja utilizando versão de material diferente, oriente-se pelos assuntos indicados.

Atividade para ALUNO EXPERIENTE (que já estudou a parte teórica do assunto)



Atividade:

Resolva as questões 34 a 67 (Total de questões: 34) - Tempo ideal: 90 minutos. (TEC Concursos)

Nome do Caderno: LS - 11G_TJ Regular - Informática - CADERNO 7

Link do caderno de questões: <https://www.tecconcursos.com.br/s/Q4SiVl>

Há orientações adicionais sobre resolução dos exercícios nas últimas 5 páginas de sua meta.



Nessa atividade, vamos aprofundar os principais pontos que são cobrados nas questões de diversas bancas

Fonte: <http://www.infortrendbrasil.com.br/cloud-storage/>

Computação na nuvem (cloud computing). Armazenamento de dados na nuvem (cloud storage)

A **infraestrutura na nuvem** é uma composição de duas ou mais infraestruturas na nuvem (**privadas, comunitárias ou públicas**) que permanecem em **entidades distintas**, mas são interligadas por **tecnologia padronizada** ou proprietária que permite a **comunicação de dados e portabilidade de aplicações** (como transferência de processamento para a nuvem para balanceamento de carga entre nuvens). Esse assunto será detalhado mais à frente.



Características da nuvem

Computação em nuvem é uma tendência recente de tecnologia cujo objetivo é proporcionar serviços de Tecnologia da Informação (TI) sob demanda com pagamento baseado no uso. Ela permite aos usuários **mover seus dados e aplicações para a nuvem** e assim acessá-los de **forma simples e de qualquer local**. Os recursos de TI são fornecidos como um serviço, permitindo aos usuários acessarem os serviços **sem a necessidade de conhecimento sobre a tecnologia utilizada**.

Levando em conta que a utilização da nuvem **envolve tráfego de quantidades consideráveis de dados entre o computador do usuário e os servidores da nuvem**, uma **conexão robusta**, ou seja, com **taxa de transferência alta e estabilidade**, é realmente fundamental para o uso destes recursos com razoável conforto.

"**Nuvem descartável**" é um termo raramente utilizado: na verdade, em pesquisas na Internet este termo surge apenas como questão de prova. Quando forem utilizados **recursos de nuvem por uma única vez**, será possível classificar esta nuvem como descartável, já que **será utilizada apenas esta vez**.

Cibersegurança

Objetivos fundamentais de cibersegurança - **confidencialidade, integridade e disponibilidade** - são extremamente relevantes no contexto da computação em nuvem.

Confidencialidade refere-se à **proteção dos dados contra acessos não autorizados**. Na computação em nuvem, isso é crucial, pois os dados são armazenados em servidores remotos e acessados pela internet, o que **aumenta os riscos de interceptação e acesso indevido**.

Integridade diz respeito à **garantia de que os dados não serão alterados ou corrompidos**, seja de forma acidental ou maliciosa. Na nuvem, a integridade é mantida através de mecanismos como **criptografia, controles de acesso rigorosos e auditorias regulares**.

Disponibilidade assegura que os **dados e serviços estarão acessíveis quando necessário**. Este objetivo é especialmente relevante na nuvem, onde a **infraestrutura deve ser resiliente a falhas, acidentes e desastres naturais**. Provedores de serviços em nuvem implementam redundâncias, backups e planos de recuperação de desastres para garantir a continuidade do serviço.

Armazenamento de dados em nuvem

--> iCloud

O iCloud é o **serviço de armazenamento de dados em nuvem** destinado aos usuários do **iOS 5**, que podem armazenar seus conteúdos **gratuitamente, sem limitação de espaço**.



Segundo o suporte da Apple, "Ao configurar o iCloud, você ganha automaticamente **5 GB de armazenamento**. Você pode usar esse espaço de armazenamento para manter os **backups do iCloud**, armazenar as fotos e os vídeos na Fototeca do iCloud e manter os documentos atualizados no **iCloud Drive**. Se você precisar de mais espaço, poderá **comprar mais armazenamento** do iCloud. Os planos começam com 50 GB por US\$ 0,99 ao mês. Se você escolher planos de 200 GB ou 2 TB, poderá compartilhar o armazenamento com sua família."



Cloud Storage - Armazenamento em nuvem ou armazenamento virtualizado ou backup online

O que é Cloud Storage?

-> **Cloud Storage** - ou armazenamento em nuvem ou armazenamento virtualizado ou backup online - é um **modelo de armazenamento de arquivos online** que permite que você mantenha seus **dados sincronizados** com todos os seus dispositivos, tais como tablets, smartphones, notebooks e Desktops. Essencialmente os **dados ficam armazenados on line em um servidor seguro e todas as alterações realizadas em qualquer um de seus dispositivos são propagadas para os outros sincronizados nesse servidor** (desde que os mesmos estejam conectados a internet) de maneira fácil e rápida

-> Este recurso é melhor aproveitado quando se utiliza **conexão em banda larga**. Quaisquer tipos de arquivos podem ser armazenados através deste recurso - músicas, textos, vídeos, planilhas, etc. O agendamento para sincronização requer a **instalação de um aplicativo**.

-> Ao utilizar o serviço de **Cloud Storage**, **arquivos armazenados não sofrem qualquer tipo de alteração** e, por isto, **não sofrem perda de qualidade de seus dados**.

-> A principal vantagem deste recurso não está na **velocidade de acesso aos dados na nuvem** (que depende principalmente da velocidade do serviço de conexão à Internet utilizado), mas sim na **dispensa de gastos com licenças** e procedimentos de instalação, manutenção e backup, além da possibilidade de **se acessar os dados armazenados de qualquer lugar** desde que se tenha um computador com acesso à Internet.

-> Atualmente grandes empresas como **Dropbox, Google e Microsoft** oferecem **serviços de Cloud Storage grátis**, porém o **espaço em disco oferecido é muito pequeno**, em torno de **5GB** que pode até servir suprir seu uso pessoal, porém, em corporações, a quantidade de informação a ser armazenada é muito maior e nesse caso o ideal é **contratar uma empresa especializada em serviços de Cloud como Amazon, Mandic** entre outras. Com aplicativos e dados disponíveis na



nuvem, torna-se **desnecessário armazenar tais dados no computador do usuário ou em algum servidor próximo.**

-> O serviço funciona graças às **APIs (Application Programming Interfaces)** nos **moldes REST (Representative State Transfer)** que são fundamentos de acesso a softwares desenvolvidos ou baseados na Web, como os **softwares as service**. Outro protocolo que também costuma ser utilizado é o **SOAP (Simple Object Access Protocol)**, protocolo destinado à circulação de informações estruturadas entre plataformas distribuídas e descentralizadas.

Tipos de Cloud Storage

O armazenamento cloud pode ser feito em **nuvens públicas, comunitárias, híbridas e privadas**. Veja quais são as diferenças entre elas:

Nuvem pública:

Voltada para **pessoas físicas**, a nuvem pública é composta por sites que **disponibilizam um pequeno espaço de armazenamento gratuitamente** e oferecem planos para expandir a capacidade. Ideal para quem quer **testar o serviço de Cloud Storage ou possuir um pequeno volume de dados e não necessita de um alto nível de segurança e desempenho.**

Nuvem Comunitária:

Dividida entre clientes com negócios em comum que **rateiam os custos de utilização e manutenção**, a nuvem comunitária pode ser hospedada e gerenciada dentro das empresas, ou então, **terceirizada**.

Nuvem Privada:

Projetada para **uso exclusivo de uma única empresa** onde todo o hardware do data center (Storages e servidores) fica alocado na **empresa que possui controle total da implementação das aplicações na nuvem**. A Infortrend Brasil possui soluções ideais para a criação de nuvens privadas para PMEs com o melhor custo x benefício do mercado

Nuvem híbrida:

A **união entre nuvem privada e pública**, o **modelo híbrido ou múltiplos sistemas** em nuvem oferece o melhor desses modelos. As **empresas arquivam dados sigilosos na nuvem particular** e os **menos importantes na pública.**



Embora seu funcionamento e implementação sejam extremamente **simples**, a tecnologia de armazenamento em nuvem apresenta **elevado grau de complexidade**. Sua



operação divide-se em **quatro categorias**, cada uma atendendo as necessidades do usuário. Confira algumas dessas ramificações:

Software as a Service

No **"software como serviço"** o **software de armazenamento cloud** são sites, alguns deles **vinculados a provedores de e-mail** e aplicações de escritório, como o **Google Drive (Google)** e o **One Drive (Microsoft)**. Outro software as service bastante popular é o **Dropbox**. A maioria dos sites disponibiliza o **serviço gratuitamente** e o usuário paga apenas se contratar planos para expandir a capacidade.

Plataform as Service

As **"plataformas de serviço"** são voltadas para o **uso corporativo**. Elas incluem recursos como **aplicativos, interfaces, bancos de dados, armazenamento e testes operados à distância**. A partir dessas plataformas, as equipes podem desenvolver aplicativos para uso local de empresas.

Infraestructure as a Service

A **"infraestrutura como serviço"** também é para as empresas. Nela, os servidores, softwares e equipamentos de rede **não são comprados, e sim terceirizados**. Quem contrata tem facilidade de gerenciamento e muita flexibilidade.



PULO DO GATO
SAIA NA FRENTE
DA CONCORRÊNCIA

Vamos detalhar os pontos mais cobrados em provas através de conteúdos importantes!!

SaaS (Software as a Service)

- Representa o **software que é oferecido como serviço, dispensando a compra de licenças** para a utilização de aplicativos comerciais, e **dispensando também a aquisição de máquinas** para executar estes programas.
- O modelo de serviço da nuvem SaaS (Software como Serviço) **fornece acesso a aplicativos** em nuvem desenvolvidos pela plataforma provedora.
- O **uso de aplicativos tem um custo muito menor** do que a aquisição de licenças e instalação em máquinas, já que as empresas distribuidoras de software cortam muitos gastos, como a gravação em CDs e DVDs e os **produtos chegam ao mercado em tempo muito menor**.
- O SaaS permite que os usuários **acessem os softwares e os dados a partir de qualquer dispositivo com acesso à internet**, como computadores, smartphones e tablets. Dessa forma, os usuários podem **trabalhar remotamente**, acessar os dados em tempo real e colaborar de qualquer lugar do mundo.
- Uma característica do SaaS é o **gerenciamento centralizado**, em que o **provedor do serviço é**



responsável pela manutenção e atualização da plataforma e dos dados dos usuários.

- Possibilidade de realizar integrações e personalização das ferramentas por meio de *Application Programming Interfaces (APIs)*.
- Os softwares nesse tipo de nuvem também podem ser gratuitos ou pagos, bem como o PaaS. Exemplo: Google Docs.

PaaS (Plataform as a Service)

- É um modelo de computação em nuvem no qual um provedor terceirizado fornece ferramentas de hardware e software - geralmente as necessárias para o desenvolvimento de aplicativos - para usuários pela Internet.
- Ele oferece infraestrutura de alto nível de integração para implementar e testar aplicações na nuvem.
- O modelo de serviço da nuvem PaaS (Plataforma como Serviço) oferece um ambiente de desenvolvimento e execução de aplicativos
- O usuário não administra ou controla a infraestrutura subjacente, incluindo rede, servidores, sistemas operacionais ou armazenamento. No entanto, controla as aplicações implantadas e configurações das aplicações hospedadas nesta infraestrutura.
- PaaS fornece um sistema operacional, linguagens de programação e ambientes de desenvolvimento para as aplicações, auxiliando a implementação de sistemas de software, já que contém ferramentas de desenvolvimento e colaboração entre desenvolvedores.
- Possui recurso de colaboração de desenvolvedores. Exemplo: PaaS Google App Engine (GAE).

IaaS (Infrastructure as a Service)

- É uma forma de computação em nuvem que fornece recursos de computação virtualizada pela Internet.
- É a parte responsável por prover toda a infraestrutura necessária para a PaaS e o SaaS.
- O principal objetivo é facilitar o fornecimento de recursos, tais como servidores, rede, armazenamento e outros recursos de computação fundamentais para construir um ambiente sob demanda, que podem incluir sistemas operacionais e aplicativos.
- IaaS utiliza técnicas de virtualização de recursos de computação, para permitir que a estrutura aumente ou diminua os recursos de acordo com as necessidades das aplicações.

DBaaS (Database as a Service)

- Este tipo de serviço é uma das formas de disponibilização de base de dados na nuvem. Dessa forma, o serviço se restringe a fornecer diversos tipos de banco de dados (Simples, Relacional, Orientado a Objetos, entre outros) aos usuários como um serviço. Ele não tem que se preocupar com a instalação ou manutenção da base de dados.



4) Direito Administrativo

Material indicado: TJs - Curso Regular (Analista Judiciário - Área Administrativa) Direito Administrativo - Estratégia Concursos - 2025 - Herbert Almeida.

Assunto(s): Poderes e Deveres da Administração Pública

^ TOPO



TAREFA ▼

Assuntos e subassuntos: Poderes e Deveres da Administração Pública

Atividades para ALUNO INICIANTE (que não estudou ou não domina o assunto)



Atividade 1:

Estude a teoria da **Aula 05 do PDF SIMPLIFICADO - páginas 03 a 23**, até antes de Poder de polícia originário e poder de polícia delegado

Sugestão de descanso, caso seja necessário: 5 a 10 minutos.

Atividade 2:

Estude a teoria da **Aula 05 do PDF SIMPLIFICADO - páginas 23 a 30**, até o final da teoria.

Obs.: Caso você esteja utilizando versão de material diferente, oriente-se pelos assuntos indicados.



Atividades para ALUNO EXPERIENTE (que já estudou a parte teórica do assunto)



Atividade 1:

Resolva as questões 01 a 25 (Total de questões: 25) - Tempo ideal: 55 minutos. (TEC Concursos)

Nome do Caderno: LS - Dir Adm - CADERNO 11

Link do caderno de questões: <https://www.tecconcursos.com.br/s/Q4XQHI>



Atividade 2:

Após a identificação dos temas nos quais suas dúvidas se encaixam, faça uma revisão dos conceitos que teve mais dificuldade. Utilize, para isso, suas anotações, o material teórico pelo qual você estava estudando antes da publicação do edital e os artigos da lei seca correspondente. Se preferir realizar uma revisão mais ampla, relacionada a todos os assuntos desta tarefa, fique à vontade, mas procure não atrasar o andamento de sua meta.

A ordem de atividades indicada na tarefa (questões primeiro, revisão depois) não é obrigatória, apenas recomendada para otimização do tempo.

Há orientações adicionais sobre resolução dos exercícios nas últimas 5 páginas de sua meta.



Poderes e Deveres Administrativos



1) **Atenção redobrada com o Poder de Polícia e Poder Hierárquico (e suas manifestações).**

1.1. Revise os atributos e características do Poder de Polícia.

1.2. **Cuidado para não confundir Poder de Polícia e Poder Disciplinar.**

a) O Poder disciplinar não se restringe aos agentes públicos, de forma que também abrange os particulares que possuem vínculo com a Administração. **Diferente do poder de polícia que aplica sanções aos particulares que não possuem vínculo específico com a Administração Pública.**



2) **Revise acerca da diferença entre Licença e Autorização.**

3) O poder normativo e a regulação são assuntos muito importantes.

3.1. Atenção especial com os decretos autônomos.

4) Acerca do Abuso de Poder:

4.1. **Importante que saiba que dá-se tanto por ato comissivo quanto por ato omissivo somente no caso de omissão específica (inércia configura desrespeito a uma obrigação expressamente prevista em lei).**

4.2. **Ato praticado com abuso de poder pode ser invalidado pela própria Administração (autotutela) ou pelo Poder Judiciário (controle judicial).**

4.3. Lembre-se da comparação entre excesso de poder e desvio de poder (ou desvio de finalidade).

5) Poder Hierárquico:

5.1. Importante lembrar que **pode delegar ou avocar competências** (com algumas ressalvas); pode rever os atos dos subordinados.

5.2. O subordinado deve obedecer às ordens do superior, **exceto as manifestadamente ilegais.**



5.3. **Saiba a diferença entre Poder de Delegar e Avocar competências.**

a) Pode delegar ainda que para órgão não subordinado hierarquicamente.

b) **Avocação deve ocorrer somente em situações de caráter excepcional** e por motivos relevantes devidamente justificados.

5.4. Atenção à distinção entre **Regulamentos Jurídicos e Administrativos:**

a) **Jurídicos** - criam normas para fora da Administração Pública, que **vinculam todos os cidadãos de maneira geral**, tais como as normas inseridas no poder de polícia.



b) **Administrativos** - versam sobre a organização administrativa ou relacionadas aos particulares que possuem um vínculo específico com o Estado, como os concessionários de serviços públicos.

6) Fique ligado! O seguinte entendimento precisa estar memorizado:

STF: "É constitucional a delegação do poder de polícia, por meio de lei, a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Pública indireta de capital social majoritariamente público que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial."

6.1. Saiba que há divergência de entendimentos entre o STF e o STJ.

a) Aproveite para analisar os comentários do professor acerca do tema na questão do link a seguir: <https://www.teconconcursos.com.br/questoes/1989797>

7) **Deveres Administrativos:**

7.1. Saiba as espécies de deveres administrativos e suas respectivas diferenças:

a) **Dever de eficiência**

i) Duas consequências: **necessidade de avaliação especial de desempenho como condição para o servidor adquirir a estabilidade & possibilidade de o servidor estável perder o cargo em razão de desempenho insuficiente.**

b) **Dever de prestar contas**

c) **Dever de probidade**

i) Saiba que **da sua inobservância, resultarão suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.** Art. 37, § 4º da CF.



5) Direito do Trabalho

Material indicado: TRTs (Técnico Judiciário - Área Administrativa) Direito do Trabalho - Estratégia Concursos - 2025 - Antonio Daud.

Assunto(s): Contrato de trabalho. Alteração, suspensão e interrupção. Poderes do empregador. (Exercício)

^ TOPO



TAREFA ▼

Assuntos:

Contrato de trabalho.

Alteração, suspensão e interrupção.

Poderes do empregador.

Atividades para ALUNO INICIANTE (que não estudou ou não domina o assunto)



Atividade 1:

Resolva as questões 1 a 30 das páginas 174 a 189 (Total: **30 questões**) - Aula 03 - PDF COMPLETO. O tempo ideal de resolução é de **60 minutos**.

Obs.: O PDF simplificado da Aula 03 não trouxe lista de questões. Nesse caso, sugerimos que você resolva as questões pelo PDF completo ou, caso prefira, execute a Atividade 1 (Aluno Experiente) para resolução do caderno de questões TEC Concursos. Caso você esteja utilizando versão de material diferente, oriente-se pelos assuntos indicados.



Atividades para ALUNO EXPERIENTE (que já estudou a parte teórica do assunto)



Atividade 1:

Resolva as questões 1 a 30 (Total de questões: 30) - Tempo ideal: 60 minutos. (TEC Concursos)

Nome do Caderno: LS - 11G TJAA/AJAA -DIREITO DO TRABALHO- CADERNO 03

Link do caderno de questões: <https://www.teconcursos.com.br/s/Q4ZKVn>

Há orientações adicionais sobre resolução dos exercícios nas últimas 5 páginas de sua meta.



6) Raciocínio Lógico

Material indicado: TJs - Curso Regular - Matemática e Raciocínio Lógico - Estratégia Concursos - 2025 - Brunno Lima.

Assunto(s): Diagramas lógicos

^ TOPO



TAREFA ▼

Assuntos e subassuntos: Diagramas lógicos

Atividades para ALUNO INICIANTE (que não estudou ou não domina o assunto)



Atividade 1:

Na Aula 02 do PDF SIMPLIFICADO - Resolver as questões 1 a 5 (total: 5 questões) páginas 48 e 49

Introdução

Na Aula 02 do PDF SIMPLIFICADO - Resolver as questões 1 a 8 (total: 8 questões) páginas 51 a 53

Proposições Quantificadas

Atividade 2:

Na Aula 02 do PDF SIMPLIFICADO - Resolver as questões 1 a 8 (total: 8 questões) páginas 55 a 57

Diagramas Lógicos

Na Aula 02 do PDF SIMPLIFICADO - Resolver as questões 1 a 9 (total: 9 questões) páginas 59 a 61

Validade de Argumentos



Obs.: Caso você esteja utilizando versão de material diferente, oriente-se pelos assuntos indicados.

Atividades para ALUNO EXPERIENTE (que já estudou a parte teórica do assunto)



Atividade 1:

Resolva as questões 01 a 30 (Total de questões: 30) - Tempo ideal: 55 minutos. (TEC Concursos)

Nome do Caderno: LS - Mat e RLM - CADERNO 8

Link do caderno de questões: <https://www.tecconcursos.com.br/s/Q4Sa0G>



Atividade 2:

Após a identificação dos temas nos quais suas dúvidas se encaixam, faça uma revisão dos conceitos que teve mais dificuldade. Utilize, para isso, suas anotações, o material teórico pelo qual você estava estudando antes da publicação do edital e os artigos da lei seca correspondente. Se preferir realizar uma revisão mais ampla, relacionada a todos os assuntos desta tarefa, fique à vontade, mas procure não atrasar o andamento de sua meta.

A ordem de atividades indicada na tarefa (questões primeiro, revisão depois) não é obrigatória, apenas recomendada para otimização do tempo.

Há orientações adicionais sobre resolução dos exercícios nas últimas 5 páginas de sua meta.



1. Introdução - Diagramas Lógicos

Diagramas lógicos são ferramentas visuais que auxiliam na compreensão de relações entre conjuntos, proposições ou categorias. Geralmente representados por círculos ou elipses (Diagramas de Venn), eles permitem identificar interseções, uniões e complementos.

Conceitos principais:

Conjunto: Representa um grupo de elementos.

União ($A \cup B$): Elementos pertencentes a A, B ou ambos.

Interseção ($A \cap B$): Elementos pertencentes simultaneamente a A e B.

Complemento ($\neg A$): Elementos que não pertencem ao conjunto A.

Aplicação: Diagramas ajudam na resolução de problemas de lógica, como silogismos e relações de inclusão/exclusão.

2. Proposições Quantificadas e Categóricas

As proposições quantificadas e categóricas lidam com afirmações sobre elementos de conjuntos, indicando quantidade ou relação.

Proposições Quantificadas

Usam quantificadores para expressar abrangência:

Universal ("Todo", "Nenhum"): Expressa totalidade. Ex.: "Todos os humanos são mortais."

Existencial ("Algum", "Existe"): Indica que ao menos um elemento satisfaz a condição. Ex.: "Alguns animais são mamíferos."



Proposições Categóricas

Relacionam dois conjuntos por meio de categorias:

"Todo A é B" (Universal Afirmativa).

"Nenhum A é B" (Universal Negativa).

"Algum A é B" (Particular Afirmativa).

"Algum A não é B" (Particular Negativa).

ProposiçãoTipoTodo A é BUniversal Afirmativa

Nenhum A é BUniversal Negativa

Algum A é BParticular Afirmativa

Algum A não é BParticular Negativa

3. Diagramas Lógicos

Diagramas lógicos são essenciais na representação e análise de relações categóricas e argumentos.

Regras de Construção:

Desenhar círculos representando os conjuntos envolvidos.

Preencher ou sombrear as regiões indicadas pela proposição:

Sombreamento: Indica ausência de elementos.

Marcações (pontos): Indicam a presença de elementos.

Exemplo: Para a proposição "Todos os A são B," sombreia-se a parte de A fora de B. Aplicado frequentemente em **silogismos categóricos**, como:

Premissa 1: "Todos os gatos são mamíferos."

Premissa 2: "Nenhum mamífero é réptil."



Conclusão: "Logo, nenhum gato é réptil."

4. Validade de Argumentos

A validade de um argumento é avaliada pela relação lógica entre premissas e conclusão.

Critérios para Validade:

Forma lógica correta: A conclusão segue inevitavelmente das premissas.

Premissas verdadeiras: Para que o argumento seja sólido, as premissas devem refletir a realidade.

Técnicas de Verificação:

Tabela-verdade: Verifica se há alguma situação onde as premissas são verdadeiras e a conclusão falsa.

Diagramas lógicos: Avaliam se a conclusão está contida nas premissas.

Dedução Formal: Testa o argumento com regras da lógica proposicional.

Exemplo:

Premissa 1: "Se chover, a rua ficará molhada."

Premissa 2: "Está chovendo."

Conclusão: "Logo, a rua está molhada."

Validade: O argumento é válido, pois segue a estrutura do *Modus Ponens*: Se $(p \rightarrow q)$ e (p) , então (q) .



7) Direito Processual do Trabalho

Material indicado: TRTs (Técnico Judiciário - Área Administrativa) Direito Processual do Trabalho - Estratégia Concursos - 2025 - Bruno Klippel.

Assunto(s): Serviços Auxiliares da Justiça do Trabalho; Partes e Procuradores; Ministério Público. (Teoria - Parte 2)

^ TOPO



TAREFA ▼

Assuntos e subassuntos:

Dos Procuradores

1 – Mandato tácito

2 – Honorários advocatícios

Do Juíz e seus atos processuais

1 – Dos atos do Juíz

2 – Das garantias constitucionais

3 – Impedimento e Suspeição do Juíz

Ministério Público do Trabalho

1 – Conceitos iniciais

2 – Princípios institucionais

3 – Formas de atuação

4 – Garantias constitucionais

5 – Organização do Ministério Público do Trabalho

Atividades para ALUNO INICIANTE (que não estudou ou não domina o assunto)





Atividade 1:

Estude a teoria da **Aula 02 - PDF COMPLETO** - páginas 36 a 79.

Assuntos e subassuntos:

Dos Procuradores

1 – Mandato tácito

2 – Honorários advocatícios

Do Juíz e seus atos processuais

1 – Dos atos do Juiz

2 – Das garantias constitucionais

3 – Impedimento e Suspeição do Juiz

Ministério Público do Trabalho

1 – Conceitos iniciais

2 – Princípios institucionais

3 – Formas de atuação

4 – Garantias constitucionais

5 – Organização do Ministério Público do Trabalho



Observação: Vamos finalizar o estudo teórico da Aula 02. Estude os assuntos Dos Procuradores; Do Juiz e seus atos processuais e Ministério Público do Trabalho.

Sugestão de descanso, caso seja necessário: 5 a 10 minutos.



Atividade 2:

Faça a leitura do Arts. 791 e 791-A da CLT (Procuradores e Honorários advocatícios); Arts. 139 ao 148; 203, 204 e 932; 489 do CPC; Art. 801 e 802 da CLT (Juiz; Impedimentos e Suspeição) e Ministério Público do Trabalho (arts. 736 a 760 da CLT; Art. 24; 26; 83 a 115 da Lei Complementar nº 75/93) lembrando de destacar os principais pontos, conforme explicado nas **Orientações Técnicas** (primeira tarefa da nossa disciplina).

Atividades para ALUNO EXPERIENTE (que já estudou a parte teórica do assunto)





Atividade 1:

Faça uma revisão dos assuntos e subassuntos. Utilize, para isso, suas anotações, o material teórico indicado e os artigos da lei seca correspondente.

Sugestão de descanso, caso seja necessário: 5 a 10 minutos.



Atividade 2:

Faça a leitura do Arts. 791 e 791-A da CLT (Procuradores e Honorários advocatícios); Arts. 139 ao 148 do CPC (Juiz; Impedimentos e Suspeição) e Ministério Público do Trabalho (arts. 736 a 760 da CLT; Art. 24; 26; 83 a 115 da Lei Complementar nº 75/93) lembrando de destacar os principais pontos, conforme explicado nas **Orientações Técnicas** (primeira tarefa da nossa disciplina).



REPRESENTAÇÃO POR ADVOGADO

- Procuração de pessoa não alfabetizada: pode ser por instrumento particular assinado a rogo, subscrito por duas testemunhas.
- Não caracteriza irregularidade a ausência de data na procuração.
- Mandato tácito não permite substabelecimento.



- Válido os atos do substabelecido, ainda que haja poderes expressos para substabelecer.
- Irregularidade de representação: 5 dias para sanar vício
- Nova procuração sem ressalvas: revogação tácita do mandato anterior
- Mandato tácito (advogado comparece em audiência) ou *apud acta* (pelo juiz em audiência com ato formal e solene): não pode substabelecer



- Possível atuar sem mandato para:

- a) Evitar preclusão
- b) evitar decadência
- c) evitar prescrição
- d) praticar atos urgentes

> Prazo para apresentar o mandato - regra: 15 dias prorrogável por mais 15 dias // fase recursal: 5 dias prorrogável por mais 5 dias.

> Não apresentação do mandato = ato ineficaz.

- Procuração com poderes específicos para ajuizar Reclamação Trabalhista não autoriza Mandado de Segurança e Ação Rescisória.
- Regular a representação de subscritor de agravo de instrumento e recurso de revista com poderes de representação limitados ao TRT, porque a interposição desses recursos é no TRT.
- O CPC não determina a exibição dos estatutos da empresa, salvo se houver impugnação.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: (Reforma trabalhista)

- Mínimo 5% e máximo de 15% ( Observe que é diferente do previsto no Código de Processo Civil: 10 a 20%)

- Sobre:

- a) valor líquido da sentença
- b) valor do proveito econômico



c) valor atualizado da causa

- > Devido também para quem atua em causa própria
- > Também nas ações contra fazenda pública
- > Também para assistidos por sindicato
- > Também para relação de trabalho latu sensu (antes da reforma trabalhista já previa!)

- Critério para fixar honorários:

- a) grau de zelo profissional
- b) lugar de prestação do serviço
- c) natureza e importância da causa
- d) trabalho realizado por advogado e o tempo exigido para seu serviço

- Procedência parcial : sucumbência recíproca - vedada compensação.

- **Vencido o beneficiário da justiça gratuita** se não tiver obtido em juízo créditos para suportar (ainda que em outro processo) - JULGADA INCONSTITUCIONAL PELO STF- condição suspensiva de exigibilidade : 2 anos do transito em julgado para o credor demonstrar a possibilidade de execução, após esse período extingue. -

ADI 5766 / DF DE CONFORMAÇÃO DO LEGISLADOR. CRITÉRIOS DE RACIONALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. É inconstitucional a legislação que presume a perda da condição de hipossuficiência econômica para efeito de aplicação do benefício de gratuidade de justiça, apenas em razão da apuração de créditos em favor do trabalhador em outra relação processual, dispensado o empregador do ônus processual de comprovar eventual modificação na capacidade econômica do beneficiário. 2. A ausência injustificada à audiência de julgamento frustra o exercício da jurisdição e acarreta prejuízos materiais para o órgão judiciário e para a parte reclamada, o que não se coaduna com deveres mínimos de boa-fé, cooperação e lealdade processual, mostrando-se proporcional a restrição do benefício de gratuidade de justiça nessa hipótese. 3. Ação Direta julgada parcialmente procedente.

Decisão completa: <https://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15350971179&ext=.pdf>

> Cabe na reconvenção.

> Incide sobre o valor líquido, sem dedução dos descontos fiscais e previdenciários.

- **Súmula TST: incabível condenação em recurso extraordinário, exceto nas hipóteses da lei 5.584/1970.**



JUIZ

- Atos do juiz: despachos, decisões interlocutórias, sentenças, acórdãos e decisões monocráticas.

Despachos

Principais características dos despachos:

- Praticados de ofício pelo Magistrado, isto é, sem necessidade de pedido das partes;
- Não há prazo para a sua prática, diferentemente das decisões e sentenças;
- Não possuem forma predeterminada;
- Não geram prejuízo às partes, pois apenas movimentam o processo, não possuindo conteúdo decisório;
- Não podem ser impugnados por recurso

Exemplos: determinação de intimação das partes sobre determinado ato processual; designação de perito e determinação para devolução dos autos

Decisões interlocutórias

Principais características das decisões interlocutórias:

- Necessitam de pedido da parte, pois em regra o Juiz não pode decidir de ofício;
- Possuem forma predeterminada, já que nelas há que se ter relatório, fundamentação e dispositivo, por aplicação do art. 489 do CPC/15, sendo que no primeiro o Magistrado demonstra qual é a questão controvertida, no segundo demonstra o seu convencimento e no último decide a questão incidente.
- Podem gerar prejuízo às partes, já que a decisão favorável ao autor prejudica o réu e vice e-versa;
- **ATENÇÃO:** No processo do trabalho, as decisões interlocutórias não podem ser impugnadas de imediato pois vige no processo do trabalho o *princípio da irrecorribilidade imediata das interlocutórias*, previsto no art. 893 da CLT, com as exceções da Sumula 214 do TST, devendo a parte prejudicada aguardar a decisão final para dela recorrer. Sendo proferida em audiência, a parte deverá apresentar protesto, sob pena de preclusão.

Sentença

Ato judicial que determina a **extinção do processo no primeiro grau de jurisdição**, ao julgar o mérito, conforme art. 487 do CPC/15, ou ao afirmar a ausência de algum requisito indispensável à



análise dos pedidos formulados, hipótese em que extinguirá o feito sem resolução do mérito, de acordo com o art. 485 do CPC/15

> **Importante:** Art. 489 do CPC é aplicável ao processo do trabalho por determinação da Instrução Normativa nº 39/16 do TST

Decisões Monocráticas e Acordãos

Decisões monocráticas: decisões proferidas nos feitos que tramitam nos tribunais por apenas um julgador e não pelo colegiado. Esse único julgador é denominado relator, que é o Magistrado para o qual o processo é distribuído no tribunal e que, em regra, o conduz até julgamento final.

- Art. 932 do CPC/15 traz as situações que podem ser decididas por decisão monocrática.

Acórdão: Toda e qualquer decisão colegiada tomada por tribunal, de qualquer instância ou justiça (comum, eleitoral, trabalhista, etc), conforme destaca o art. 204 do CPC, assim redigido: “recebe a denominação de acórdão o julgamento proferido pelos tribunais”.

> Apesar de mostrar-se bastante comum o julgamento monocrático nos tribunais, é importante fixar que a regra continua sendo o julgamento colegiado, que impõe o proferimento de acórdão, uma vez que as decisões monocráticas somente podem ser proferidas se preenchidas as hipóteses do art. 932 do CPC.

- **Garantias constitucionais da Magistratura**, previsão do Art. 95 da CF/88: vitaliciedade; inamovibilidade e irredutibilidade de vencimentos.

Impedimentos e suspeição do Juiz

- **Suspeição na CLT - art. 801:** (aplica-se também as hipóteses do CPC)

Inimizade pessoal

Amizade íntima

Parentesco até 3º grau

Interesse particular na causa

- **Exceção de suspeição - Art. 802:** designa audiência em 48h

- Se o recusante houver praticado o ato haja consentido não poderá alegar exceção de suspeição (salvo motivo superveniente)



MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO

- Procurador Geral da República (PGR):

Mandato 2 anos permitida a recondução

+ 35 anos de idade

Nomeação pelo Presidente da República – dentre os integrantes da carreira

- Procurador Geral do Trabalho (PGT):

Nomeado pelo PGR

+ 35 anos de idade

Integrante da carreira

Lista tríplice – voto plurinominal, facultativo e secreto do Colégio de Procuradores

Mandato de 2 anos permitida uma recondução (recondução observando o mesmo procedimento)

Exoneração antes do tempo : proposta ao PGR pelo Conselho Superior com voto secreto de 2/3 dos integrantes

- Carreira do MPT:

a) Subprocurador geral do trabalho : atua no TST e nos escritórios das Câmaras de Coordenação e Revisão

b) Procurador Regional do Trabalho : atua no TRT e nos afastamentos dos subprocuradores por mais de 30 dias

c) Procurador do Trabalho : TRT e nas causas que envolvam menores e incapazes

- MPT atua como parte:

a) Ação Civil Pública (não é prerrogativa a existência de inquérito civil)

b) Ação de dissídio coletivo (greve em atividade essencial)

c) Ação anulatória de cláusulas convencionais (se a cláusula ferir direitos coletivos, difusos ou individuais)

d) Mandado de Segurança contra ato judicial

e) Ação Rescisória

f) Mandado de Injunção

g) Propor ação de interesse de menores, incapazes e índios (a lei não fala em exclusividade)

*atuar como árbitro quando solicitado pelas partes

- MPT como *custus legis*: (deve ser intimado de todos os atos sob pena de nulidade absoluta)

a) interesse de incapazes



b) Interesse público (por solicitação do juiz ou sua iniciativa – ex. recorrer de decisão que gere vínculo empregatício em empresa pública ou sociedade de economia mista após a CF/88). (tem legitimidade para arguir prescrição em favor de entidade de direito público em matéria matrimonial)

c) Obrigatoriamente nos 2º e 3º graus, quando houver:

Pessoa jurídica de direito público

Estado estrangeiro

Organismo internacional

Súmulas e Orientações Jurisprudenciais do TST

- Representação:

OJ-SDI1-318 AUTARQUIA. FUNDAÇÃO PÚBLICA. LEGITIMIDADE PARA RECORRER. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. (incluído o item II e alterada em decorrência do CPC de 2015) – Res. 220/2017 – DEJT divulgado em 21, 22 e 25.09.2017 I - Os Estados e os Municípios não têm legitimidade para recorrer em nome das autarquias e das fundações públicas. II – Os procuradores estaduais e municipais podem representar as respectivas autarquias e fundações públicas em juízo somente se designados pela lei da respectiva unidade da federação (art. 75, IV, do CPC de 2015) ou se investidos de instrumento de mandato válido.

OJ-SDI1-200 MANDATO TÁCITO. SUBSTABELECIMENTO INVÁLIDO (inserido dispositivo) - Res. 129/2005, DJ 20, 22 e 25.04.2005 É inválido o substabelecimento de advogado investido de mandato tácito.

OJ-SDI1-286 AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRASLADO. MANDATO TÁCITO. ATA DE AUDIÊNCIA. CONFIGURAÇÃO (alterada) – Res. 167/2010, DEJT divulgado em 30.04.2010 e 03 e 04.05.2010. I - A juntada da ata de audiência, em que consignada a presença do advogado, desde que não estivesse atuando com mandato expresso, torna dispensável a procuração deste, porque demonstrada a existência de mandato tácito. II - Configurada a existência de mandato tácito fica suprida a irregularidade detectada no mandato expresso.

OJ-SDI2-151 AÇÃO RESCISÓRIA E MANDADO DE SEGURANÇA. PROCURAÇÃO. PODERES ESPECÍFICOS PARA AJUIZAMENTO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. FASE RECURSAL. VÍCIO PROCESSUAL SANÁVEL. (nova redação em decorrência do CPC de 2015) - Res. 211/2016, DEJT divulgado em 24, 25 e 26.08.2016 A procuração outorgada com poderes específicos para ajuizamento de reclamação trabalhista não autoriza a propositura de ação rescisória e mandado de segurança. Constatado, todavia, o defeito de representação processual na fase recursal, cumpre ao relator ou ao tribunal conceder prazo de 5 (cinco) dias para a regularização, nos termos da Súmula nº 383, item II, do TST.

OJ-SDI1-374 AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REGULARIDADE. PROCURAÇÃO OU SUBSTABELECIMENTO COM CLÁUSULA LIMITATIVA DE PODERES AO ÂMBITO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO (DEJT divulgado em 19, 20 e 22.04.2010) É regular a representação processual do subscritor do agravo de instrumento ou do recurso de revista que detém mandato com poderes de representação limitados ao âmbito do Tribunal Regional do Trabalho, pois, embora a apreciação desse recurso seja realizada pelo Tribunal Superior do



Trabalho, a sua interposição é ato praticado perante o Tribunal Regional do Trabalho, circunstância que legitima a atuação do advogado no feito.

SUM-395 MANDATO E SUBSTABELECIMENTO. CONDIÇÕES DE VALIDADE (nova redação dos itens I e II e acrescido o item V em decorrência do CPC de 2015) - Res. 211/2016, DEJT divulgado em 24, 25 e 26.08.2016 I - Válido é o instrumento de mandato com prazo determinado que contém cláusula estabelecendo a prevalência dos poderes para atuar até o final da demanda (§ 4º do art. 105 do CPC de 2015). (ex -OJ nº 312 da SBDI-1 - DJ 11.08.2003) II – Se há previsão, no instrumento de mandato, de prazo para sua juntada, o mandato só tem validade se anexado ao processo o respectivo instrumento no aludido prazo. (ex-OJ nº 313 da SBDI-1 - DJ 11.08.2003) III - São válidos os atos praticados pelo substabelecido, ainda que não haja, no mandato, poderes expressos para substabelecer (art. 667, e parágrafos, do Código Civil de 2002). (ex-OJ nº 108 da SBDI-1 - inserida em 01.10.1997) IV - Configura-se a irregularidade de representação se o substabelecimento é anterior à outorga passada ao substabelecido. (ex-OJ nº 330 da SBDI-1 - DJ 09.12.2003) V – Verificada a irregularidade de representação nas hipóteses dos itens II e IV, deve o juiz suspender o processo e designar prazo razoável para que seja sanado o vício, ainda que em instância recursal (art. 76 do CPC de 2015)

OJ-SDI1-371 IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO. SUBSTABELECIMENTO NÃO DATADO. INAPLICABILIDADE DO ART. 654, § 1º, DO CÓDIGO CIVIL (atualizada em decorrência do CPC de 2015) - Res. 208/2016, DEJT divulgado em 22, 25 e 26.04.2016 Não caracteriza a irregularidade de representação a ausência da data da outorga de poderes, pois, no mandato judicial, ao contrário do mandato civil, não é condição de validade do negócio jurídico. Assim, a data a ser considerada é aquela em que o instrumento for juntado aos autos, conforme preceitua o art. 409, IV, do CPC de 2015 (art. 370, IV, do CPC de 1973). Inaplicável o art. 654, § 1º, do Código Civil.

OJ-SDI1-75 SUBSTABELECIMENTO SEM O RECONHECIMENTO DE FIRMA DO SUBSTABELECENTE. INVÁLIDO (ANTERIOR À LEI Nº 8.952/94) (inserido dispositivo) - Res. 129/2005, DJ 20, 22 e 25.04.2005. Não produz efeitos jurídicos recurso subscrito por advogado com poderes conferidos em substabelecimento em que não consta o reconhecimento de firma do outorgante. Entendimento aplicável antes do advento da Lei nº 8.952/94.

SUM-383 RECURSO. MANDATO. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO. CPC DE 2015, ARTS. 104 E 76, § 2º (nova redação em decorrência do CPC de 2015) - Res. 210/2016, DEJT divulgado em 30.06, 1º e 04.07.2016 I – É inadmissível recurso firmado por advogado sem procuração juntada aos autos até o momento da sua interposição, salvo mandato tácito. Em caráter excepcional (art. 104 do CPC de 2015), admite-se que o advogado, independentemente de intimação, exiba a procuração no prazo de 5 (cinco) dias após a interposição do recurso, prorrogável por igual período mediante despacho do juiz. Caso não a exiba, considera-se ineficaz o ato praticado e não se conhece do recurso. II – Verificada a irregularidade de representação da parte em fase recursal, em procuração ou substabelecimento já constante dos autos, o relator ou o órgão competente para julgamento do recurso designará prazo de 5 (cinco) dias para que seja sanado o vício. Descumprida a determinação, o relator não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente, ou determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido (art. 76, § 2º, do CPC de 2015).

SUM-436 REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PROCURADOR DA UNIÃO, ESTADOS, MUNICÍPIOS E



DISTRITO FEDERAL, SUAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PÚBLICAS. JUNTADA DE INSTRUMENTO DE MANDATO (conversão da Orientação Jurisprudencial nº 52 da SBDI-I e inserção do item II à redação) - Res. 185/2012, DEJT divulgado em 25, 26 e 27.09.2012 I - A União, Estados, Municípios e Distrito Federal, suas autarquias e fundações públicas, quando representadas em juízo, ativa e passivamente, por seus procuradores, estão dispensadas da juntada de instrumento de mandato e de comprovação do ato de nomeação. II - Para os efeitos do item anterior, é essencial que o signatário ao menos declare-se exercente do cargo de procurador, não bastando a indicação do número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil.

OJ-SDI1-255 MANDATO. CONTRATO SOCIAL. DESNECESSÁRIA A JUNTADA (atualizada em decorrência do CPC de 2015) - Res. 208/2016, DEJT divulgado em 22, 25 e 26.04.2016 O art. 75, inciso VIII, do CPC de 2015 (art. 12, VI, do CPC de 1973) não determina a exibição dos estatutos da empresa em juízo como condição de validade do instrumento de mandato outorgado ao seu procurador, salvo se houver impugnação da parte contrária.

OJ-SDI1-319 REPRESENTAÇÃO REGULAR. ESTAGIÁRIO. HABILITAÇÃO POSTERIOR (DJ 11.08.2003) Válidos são os atos praticados por estagiário se, entre o substabelecimento e a interposição do recurso, sobreveio a habilitação, do então estagiário, para atuar como advogado.

OJ-SDI1-349 MANDATO. JUNTADA DE NOVA PROCURAÇÃO. AUSÊNCIA DE RESSALVA. EFEITOS (DJ 25.04.2007) A juntada de nova procuração aos autos, sem ressalva de poderes conferidos ao antigo patrono, implica revogação tácita do mandato anterior.

Advogado:

OJ-SDI1-7 ADVOGADO. ATUAÇÃO FORA DA SEÇÃO DA OAB ONDE O ADVOGADO ESTÁ INSCRITO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO. (LEI Nº 4.215/1963, § 2º, ART. 56). INFRAÇÃO DISCIPLINAR. NÃO IMPORTA NULIDADE (inserido dispositivo) - RES. 129/2005, DJ 20, 22 E 25.04.2005 A despeito da norma então prevista no artigo 56, § 2º, da Lei nº 4.215/63, a falta de comunicação do advogado à OAB para o exercício profissional em seção diversa daquela na qual tem inscrição não importa nulidade dos atos praticados, constituindo apenas infração disciplinar, que cabe àquela instituição analisar.

Honorários Advocatícios:

SUM-219 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO (alterada a redação do item I e acrescidos os itens IV a VI em decorrência do CPC de 2015) - Res. 204/2016, DEJT divulgado em 17, 18 e 21.03.2016 I - Na Justiça do Trabalho, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios não decorre pura e simplesmente da sucumbência, devendo a parte, concomitantemente: a) estar assistida por sindicato da categoria profissional; b) comprovar a percepção de salário inferior ao dobro do salário mínimo ou encontrar-se em situação econômica que não lhe permita demandar sem prejuízo do próprio sustento ou da respectiva família (art.14, § 1º, da Lei nº 5.584/1970). (ex-OJ nº 305 da SBDI-I). II - É cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em ação rescisória no processo trabalhista. III - São devidos os honorários advocatícios nas causas em que o ente sindical figure como substituto processual e nas lides que não derivem da relação de emprego. IV - Na ação rescisória e nas lides que não derivem de relação de emprego, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios da sucumbência submete-se à



disciplina do Código de Processo Civil (arts. 85, 86, 87 e 90). V - Em caso de assistência judiciária sindical ou de substituição processual sindical, excetuados os processos em que a Fazenda Pública for parte, os honorários advocatícios são devidos entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (CPC de 2015, art. 85, § 2º). VI - Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, aplicar-se-ão os percentuais específicos de honorários advocatícios contemplados no Código de Processo Civil.

OJ-SDI1-421 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRABALHO OU DE DOENÇA PROFISSIONAL. AJUIZAMENTO PERANTE A JUSTIÇA COMUM ANTES DA PROMULGAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 45/2004. POSTERIOR REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 85 DO CPC DE 2015. ART. 20 DO CPC DE 1973. INCIDÊNCIA. (atualizada em decorrência do CPC de 2015) - Res. 208/2016, DEJT divulgado em 22, 25 e 26.04.2016 A condenação em honorários advocatícios nos autos de ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trabalho ou de doença profissional, remetida à Justiça do Trabalho após ajuizamento na Justiça comum, antes da vigência da Emenda Constitucional nº 45/2004, decorre da mera sucumbência, nos termos do art. 85 do CPC de 2015 (art. 20 do CPC de 1973), não se sujeitando aos requisitos da Lei nº 5.584/1970.

ADI 5766 / DF

DE CONFORMAÇÃO DO LEGISLADOR. CRITÉRIOS DE RACIONALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. É inconstitucional a legislação que presume a perda da condição de hipossuficiência econômica para efeito de aplicação do benefício de gratuidade de justiça, apenas em razão da apuração de créditos em favor do trabalhador em outra relação processual, dispensado o empregador do ônus processual de comprovar eventual modificação na capacidade econômica do beneficiário. 2. A ausência injustificada à audiência de julgamento frustra o exercício da jurisdição e acarreta prejuízos materiais para o órgão judiciário e para a parte reclamada, o que não se coaduna com deveres mínimos de boa-fé, cooperação e lealdade processual, mostrando-se proporcional a restrição do benefício de gratuidade de justiça nessa hipótese. 3. Ação Direta julgada parcialmente procedente.

Decisão completa: <https://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15350971179&ext=.pdf>



8) Administração Pública

Material indicado: TJs - Curso Regular (Analista Judiciário - Área Administrativa)
Administração Geral e Pública e Gest - Estratégia Concursos - 2025 - Stefan Fantini.

Assunto(s): Planejamento: planejamentos estratégico, tático e operacional. Gestão Estratégica. Diagnóstico organizacional. Análise dos ambientes interno e externo. Análise competitiva e estratégias genéricas.

↑ TOPO



TAREFA ▼

Assuntos e subassuntos:

Planejamento: planejamentos estratégico, tático e operacional. Gestão Estratégica. Diagnóstico organizacional. Análise dos ambientes interno e externo. Análise competitiva e estratégias genéricas. PARTE 2

Atividades para ALUNO INICIANTE (que não estudou ou não domina o assunto)



Agora, no PDF ORIGINAL:

Atividade 1:

Na Aula 03 do PDF ORIGINAL - Resolver as questões 1 2 3 4 5 6 7 10 12 13 14 15 16 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 35 e 36 (total: 30 questões) páginas 120 a 137



Obs.: Caso você esteja utilizando versão de material diferente, oriente-se pelos assuntos indicados.

Atividades para ALUNO EXPERIENTE (que já estudou a parte teórica do assunto)



Atividade 1:

Resolva as questões 01 a 30 (Total de questões: 30) - Tempo ideal: 65 minutos. (TEC Concursos)

Nome do Caderno: LS - Adm Geral e Pub - CADERNO 8

Link do caderno de questões: <https://www.tecconcursos.com.br/s/Q4UB72>



Atividade 2:

Após a identificação dos temas nos quais suas dúvidas se encaixam, faça uma revisão dos conceitos que teve mais dificuldade. Utilize, para isso, suas anotações, o material teórico pelo qual você estava estudando antes da publicação do edital e os artigos da lei seca correspondente. Se preferir realizar uma revisão mais ampla, relacionada a todos os assuntos desta tarefa, fique à vontade, mas procure não atrasar o andamento de sua meta.

A ordem de atividades indicada na tarefa (questões primeiro, revisão depois) não é obrigatória, apenas recomendada para otimização do tempo.

Há orientações adicionais sobre resolução dos exercícios nas últimas 5 páginas de sua meta.



Planejamento nas políticas públicas

Conceitos Iniciais:

- O planejamento é uma função administrativa que se distribui entre todos os níveis organizacionais. Embora o seu conceito seja exatamente o mesmo, em cada nível organizacional, o planejamento apresenta características diferentes.
- Percebe-se então que do nível institucional (o mais alto da organização) ao operacional há planejamento, contudo com características distintas.
- É praxe também a divisão em longo (institucional), médio (tático) e curto (operacional).



Atenção aos três níveis de planejamento:

- Estratégico
- Tático
- Operacional.
- Tenha em mente a seguinte ideia:
 - 1) O planejamento estratégico é global, considerando a organização como um todo; logo, orienta o planejamento tático.
 - 2) O planejamento funcional ou tático é mais setorial; logo, considera as prescrições gerais do planejamento estratégico e detalha isso mais especificamente para o departamento, área ou setor.
 - 3) O planejamento operacional “bate” em cima das tarefas, operações, atividades; logo, considera, de forma mais específica, o planejamento tático e, por consequência, as prescrições gerais do planejamento estratégico.
- Mário Andreuzza, na sua publicação "Planejamento Estratégico", nos ensina que:
 - *Simplificadamente, pode-se dizer que o planejamento é uma forma de organizar ideias com relação a um certo tema e estabelecer objetivos e metas, com o propósito de se atingir um determinado resultado.*
- De acordo com Sobral e Peci (2013), *o planejamento formal engloba a definição dos objetivos e dos planos. Enquanto os objetivos especificam os estágios futuros que a organização busca*



atingir, os planos estabelecem os meios para alcançá-los.

- Segundo Mintzberg e Quinn (2010), citados por Lobato *et al* (2017), **EXISTEM TRÊS TIPOS DE ESTRATÉGIA**, que não devem restringir-se aos níveis gerenciais e diretivos, mas **distribuir-se por toda a organização**, considerando-se os diferentes graus de importância de cada nível hierárquico para o alcance dos objetivos organizacionais:
- **ESTRATÉGIA CORPORATIVA**: é o **nível mais elevado da estratégia** empresarial e abrange as questões relacionadas aos **NEGÓCIOS NOS QUAIS SE DECIDE COMPETIR**, determinando o **portfólio de unidades de negócios da organização**. É a **decisão de onde competir**;
- **ESTRATÉGIA COMPETITIVA OU DE NEGÓCIO**: envolve a **escolha de uma estratégia de competição para a unidade de negócios**. Corresponde à decisão de **como competir**;
- **ESTRATÉGIA FUNCIONAL**: corresponde à **forma de atuação de uma área funcional** da organização, normalmente relacionada ao **nível tático**. Para maior sustentabilidade da gestão estratégica, as estratégias funcionais **devem cobrir todos os ângulos da organização**.



Atenção para todos os posicionamentos de Chiavenato, as bancas gostam muito de explorar toda doutrina do respeitado autor.

- Segundo Chiavenato (2000), São características do planejamento estratégico:
- “É projetado a **longo prazo**;
- Está voltado para as relações entre a empresa e seu ambiente de tarefa e, portanto, sujeito a incerteza;
- **Envolve a empresa como um todo**, abarcando todos os seus recursos, no sentido de obter efeito sinérgico de todas as capacidades e potencialidades da empresa”.
- Segundo Chiavenato (2010), são as etapas do planejamento estratégico:
- Determinação dos objetivos;
- Análise ambiental externa;
- Análise organizacional interna;
- Formulação das alternativas;
- Elaboração do planejamento;
- Implementação e execução; e
- Avaliação dos resultados.
- Quatro tipos de estratégia empresarial - Miles e Snow (1978):
- **defensiva**



- prospectiva
- analítica
- reativa.

Planejamento por Cenários

- Atenção as duas abordagens de cenário: **Prospectiva e Projetiva**. Guarde esses conceitos, pois são fáceis e sempre estão aparecendo em provas.

- Três métodos de construção de cenários:

- Lógico intuitiva
- Análise prospectiva
- Impactos de tendências probabilísticas.

Análise de ambiente interno e externo. Ferramentas de análise de ambiente: análise swot, análise de cenários, matriz GUT. Negócio, missão, visão de futuro, valores. Balanced Scorecard (BSC).

Análise SWOT:

- Análise SWOT consiste em uma **ferramenta de planejamento estratégico**.
- Com a **finalidade de se obter um diagnóstico** para **identificar os pontos fortes e fracos** da organização, e analisar as **oportunidades e ameaças** com as quais a organização vai ter que lidar.





A ferramenta 5W2H

- Consiste em um **checklist** de atividades, prazos e responsabilidades que devem ser desenvolvidas em um projeto, definindo o seguinte:
- O que será feito? (**What?**); Por que será feito? (**Why?**); Onde será feito? (**Where?**); Quando será feito? (**When?**); Por quem será feito? (**Who?**); Como será feito? (**How?**); Quanto vai custar? (**How much?**).

Balanced Scorecard:

- Ferramenta de gestão estratégica competitiva utilizada para dar suporte ao alinhamento e controle estratégico.
- O BSC permite elaborar medidas financeiras e não financeiras (grande diferencial do BSC) por meio das quais pode-se fazer o desdobramento das estratégias a serem implementadas.
- É possível acompanhar os resultados da organização de acordo com as estratégias traçadas.
- 4 perspectivas do BSC:
 - Clientes,
 - Financeira
 - Processos internos
 - Aprendizado e conhecimentos.

Matriz GUT (Gravidade x Urgência x Tendência)

- É uma ferramenta de qualidade, utilizada na **priorização** de problemas.
- Seu objetivo classificar cada problema de acordo com sua gravidade, urgência e tendência.
- Diante de um grande dilema, por exemplo, o gestor pode ponderar sua decisão levando em conta esses **três fatores**:
 - **G**ravidade: quais são os impactos e efeitos do problema na organização e nos envolvidos. E caso não seja resolvido, o que acontecerá a médio/longo prazo?
 - **U**rgência: qual o prazo necessário para resolver o problema e evitar danos? Quanto menor o prazo, mais urgente ele é.
 - **T**endência: refere-se ao potencial de aumento ou diminuição do problema. Seus efeitos tendem a estabilizar, agravar ou reduzir?





9) Admin. Financ. e Orçamentária

Material indicado: TJs - Curso Regular (Analista Judiciário - Área Administrativa)
Administração Financeiro e Orçamentária - Estratégia Concursos - 2025 - Equipe AFO e Direito Financeiro.

Assunto(s): Ciclo orçamentário. Processo orçamentário. Sistema e processo de orçamentação. O Ciclo na Lei 4320/1964.

↑ TOPO

ATENÇÃO:

Esta tarefa possui um arquivo ANKI disponível. Acesse a tarefa na sua área do aluno para fazer o download. Se necessário, consulte o tutorial a seguir:

https://drive.google.com/file/d/1rcHgsC9BB5GSR6vD6kuW959WPpGzNPby/view?usp=drive_link



TAREFA ▼

Assuntos e subassuntos: Ciclo orçamentário. Processo orçamentário. Sistema e processo de orçamentação. O Ciclo na Lei 4320/1964.

Atividades para ALUNO INICIANTE (que não estudou ou não domina o assunto)



Atividade 1:

Estude a teoria da Aula 03 (PDF Simplificado) - páginas 03 (Introdução) a 19 (Sanção).

Sugestão de descanso, caso seja necessário: 5 a 10 minutos.



Atividade 2:

Estude a teoria da **Aula 03 (PDF Simplificado)** - páginas 23 (Execução Orçamentária e Financeira) a 41 (Controle). até o final da teoria.

Obs.: Caso você esteja utilizando versão de material diferente, oriente-se pelos assuntos indicados.

Atividades para ALUNO EXPERIENTE (que já estudou a parte teórica do assunto)



Atividade 1:

Resolva as questões 01 a 17 (Total de questões: 17) - Tempo ideal: 34 minutos. (TEC Concursos)

Nome do Caderno: **LS - TRIBUNAIS - AFO - CADERNO 07**

Link do caderno de questões: <https://www.teconcursos.com.br/s/Q4RIes>



Atividade 2:

Após a identificação dos temas nos quais suas dúvidas se encaixam, faça uma revisão dos conceitos que teve mais dificuldade. Utilize, para isso, suas anotações, o material teórico pelo qual você estava estudando antes da publicação do edital e os artigos da lei seca correspondente. Se preferir realizar uma revisão mais ampla, relacionada a todos os assuntos desta tarefa, fique à vontade, mas procure não atrasar o andamento de sua meta.

A ordem de atividades indicada na tarefa (questões primeiro, revisão depois) não é obrigatória, apenas recomendada para otimização do tempo.

Sugestão de descanso, caso seja necessário: 5 a 10 minutos.



Atividade 3:

Faça a leitura dos seguintes artigos, lembrando de destacar os principais pontos, conforme explicado nas **Orientações Técnicas** (primeira tarefa da nossa disciplina):

CF/88: 57, §2; 63; 74; 84, XXIII; 99; 127; 134; 165, I, II, III, §3, §9, §9-A, §13; 166; 166-A; 168; 198.

ADCT: 35.

Lei 4320/64: 22, 27, 28, 32 a 35, 75 a 82.

LRF: Art. 12, §1º.

Há orientações adicionais sobre resolução dos exercícios nas últimas 5 páginas de sua meta.



ATIVIDADE EXTRA ▼

Atividade Extra (Facultativa) - Estimativa de tempo: 15 minutos

Resolução de Cards Anki da aula anterior

- **Revise** utilizando o baralho do Anki que disponibilizamos nessa tarefa.



Observação: Nesta atividade, vamos fazer uma rápida revisão sobre a aula anterior. A intenção é aumentar a frequência do seu contato com esse conteúdo para facilitar a sua memorização.



DICAS & BIZUS ▼



Ciclo Orçamentário

Conceitos Gerais

- Além do desdobramento mais tradicional do ciclo orçamentário (**4 fases - Elaboração, Discussão/Aprovação, Execução e Controle/Avaliação**), há ainda outras formas de apresentar o ciclo orçamentário:

- Segundo Sanches, o ciclo orçamentário ampliado desdobra-se em **8 fases**:

- 1) Formulação do PPA, pelo executivo;
- 2) Apreciação e adequação do plano, pelo Legislativo;
- 3) Proposição de metas e prioridades da política de alocação de recursos pelo Executivo
- 4) Apreciação e adequação LDO, pelo Legislativo;
- 5) Elaboração da proposta de orçamento, pelo Executivo;
- 6) Apreciação, adequação e autorização legislativa;
- 7) Execução dos orçamentos aprovados;
- 8) Avaliação da execução e julgamento das contas.

Características do Ciclo Orçamentário

- É um processo **contínuo (não intermitente), dinâmico, flexível, não autossuficiente**.
- As fases do ciclo orçamentário são insuscetíveis de aglutinação, dado que cada uma possui ritmo próprio, finalidade distinta e periodicidade definida.

- Ciclo não é uma sequência fixa

1) Elaboração/Planejamento

- Se os Demais Poderes não encaminharem as respectivas propostas orçamentárias dentro do prazo estabelecido **na lei de diretrizes orçamentárias, o Poder Executivo considerará**, para fins de consolidação da proposta orçamentária anual, os valores aprovados na lei orçamentária vigente ajustados.

- Na União, os prazos para elaboração do orçamento estão definidos no ADCT.

- Nos **Estados/DF e Municípios**, os prazos do ciclo orçamentário devem estar previstos nas **Constituições e Leis Orgânicas**.

- Se o Executivo não enviar o PLOA ao Legislativo no prazo, **será considerada a LOA vigente**. Assim, o orçamento vigente será novamente apreciado, para servir como a LOA do exercício seguinte.

- Além de elaborar o PPA, a União tem a atribuição de elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social (art. 21, inciso IX, da Cf/88)

2) Discussão/Estudo/Aprovação

- Executivo da União envia os projetos de lei para a Comissão Mista Permanente (CMO) para emitir parecer



- Demais Entes = Comissão comum
 - Projetos do PPA, LDO, LOA e Créditos Adicionais, serão **apreciados nas 2 casas na forma do regimento comum em sessão conjunta. (IMPORTANTE!!)**
 - Na União, a CMO:
 - a) examina e emite parecer sobre:
 - a.1) PPA, LDO, LOA e leis de créditos adicionais;
 - a.2) Contas apresentadas anualmente pelo Presidente da República (após parecer prévio do TCU);
 - a.3) Planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos nesta Constituição .
 - b) exercer o acompanhamento e a fiscalização orçamentária.
- OBS: Outras Comissões parlamentares podem acompanhar e fiscalizar a execução do orçamento.

- Emendas parlamentares:

- **Memorize** os requisitos necessários para que parlamentares façam emendas ao PLDO e ao PLOA (art. 166, §§ 3º a 8º)
- OBS: recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual, ficarem sem despesas correspondentes são fontes de recursos para abertura de créditos especiais ou suplementares. (§ 8º) - (mnemônico: VER-SE)
- Art. 63. Não será admitido aumento da despesa prevista:
 - I - nos **projetos de iniciativa exclusiva** do Presidente da República, ressalvado **LDO e LOA**
- § 4º As emendas ao projeto de LDO não poderão ser aprovadas quando incompatíveis com o PPA. PR pode enviar mensagem ao CN alterando o **PLOA, PPA e LDO** até início da **votação** na CMO da parte a ser alterada.
- § 2º As emendas serão apresentadas na Comissão mista, que sobre elas emitirá parecer, e apreciadas, na forma regimental, pelo Plenário das duas Casas do Congresso Nacional. **Emendas a LOA podem ser aprovadas SE obedecer aos 3 critérios:**
 - 1) Compatíveis com a LDO e PPA
 - 2) Indiquem os recursos, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa, **excluídas (MUITO IMPORTANTE !!!)**:
 - I) Dotação para Pessoal e seus encargos
 - II) Serviço da Dívida
 - III) Repasses tributários para os ES/DF/MU
 - 3) Sejam Relacionadas:
 - I) Com correção de erros ou omissões OU
 - II) Com dispositivos do projeto de lei (clarear texto)
- LRF:** Reestimativa de Receita pelo Legislativo só é admitida se comprovado Erro/Omissão de ordem técnica/legal.
- Não se admitem emendas que visem (Lei 4320/1964)**
 - a) Alterar dotação solicitada para **Despesa de Custeio**, Exceto provando inexatidão
 - b) Conceder dotação para **início de obra** não aprovada por órgão competente
 - c) Conceder dotação para **instalação de serviço** que não esteja antes criado
 - d) Conceder dotação **superior aos quantitativos fixados** em resolução legislativa para concessão de auxílios e subvenções



- Emendas Parlamentares Impositivas:

- Em dezembro de 2022, foi aprovada a EC 126, a qual alterou os percentuais de emendas individuais.

- Como as bancas gostam MUITO de novidades, **tenha bastante atenção a esse tema**. Além disso, esses percentuais foram majorados para absorver os montantes inicialmente destinados ao RP 9 (emendas do relator-geral do PLOA), que foi considerado inconstitucional pelo STF.

- Como ficou:

a) Emendas Individuais: 2% da RCL do exercício anterior ao do encaminhamento do projeto.

Metade deve ser destinada a ações e serviços de saúde

a.1) 1,55% para Deputados

a.2) 0,45% para Senadores

OBS: o % destinado a emendas de bancada estadual **NÃO** foi alterado (até 1% da RCL realizada no ano anterior)

ATENÇÃO!!! Para **emendas individuais**, considera-se a RCL do exercício anterior ao do encaminhamento do projeto. Para **emendas de bancada**, considera-se a RCL realizada no ano anterior. Memorize essa diferença!!!

- **Lei Complementar** deverá dispor sobre critérios para a execução equitativa de tais emendas, além de procedimentos que serão adotados quando houver impedimentos legais e técnicos, cumprimento de restos a pagar e limitação das programações de caráter obrigatório.

- Emendas individuais impositivas poderão ser utilizadas para transferir recursos a Est/DF/Mun, por meio de:

a) transferência especial:

- NÃO dependem de celebração de convênio

- Pelo menos, **70%** das transferências especiais deverão ser destinadas a **despesas de capital**.

b) transferência com finalidade definida:

- vinculados à programação estabelecida na emenda parlamentar;

- aplicados nas áreas de competência constitucional da União

OBS: Os valores transferidos (transf especial ou com finalidade definida) **NÃO** integrarão a **receita dos entes destinatários**. Além disso, esses recursos **NÃO** poderão ser utilizados **para pagamento de despesas com pessoal e de encargos da dívida**.



3) Execução/Acompanhamento

- As **emendas impositivas de execução obrigatória poderão deixar de ser executadas**, em caso de hipótese de não cumprimento da meta de resultado primário. Neste caso, as programações destinadas a emendas individuais e de bancada serão reduzidas na mesma proporção das demais despesas discricionárias.

- Decreto de Programação Orçamentária e Financeira é usado para:

- Estabelecer normas específicas de execução orçamentária e financeira para o exercício
- Estabelecer cronograma de compromissos (empenhos) e de liberação (pagamento)
- Cumprir a legislação orçamentária
- Assegurar o equilíbrio entre Receitas e Despesas ao longo do exercício financeiro e proporcionar o cumprimento da meta de resultado primário

- **Não é objeto de limitação de Empenho:**

- Despesas destinadas ao pagamento de serviço da dívida
- Despesas ressalvadas na LDO
- Em caso de estado de defesa, estado de sítio ou calamidade pública reconhecida pelo CN ou AL (estados e municípios).

4) Avaliação e Controle

- Avaliação Orçamentária: Analisa eficácia e eficiência e contribui para a elaboração de nova proposta.

- Compete aos serviços de contabilidade ou órgãos equivalentes verificar a exata observância dos limites das **cotas trimestrais** atribuídas a cada **unidade orçamentária** (Lei 4320/1964).

- **Imediatamente** após a promulgação da LOA e com base nos limites nela fixados, o Poder Executivo aprovará um quadro de cotas trimestrais **da despesa** que cada UO fica autorizada a utilizar.

- No estabelecimento da programação da despesa orçamentária devem-se levar em conta os recursos recebidos de operações extraorçamentárias.

- O mecanismo utilizado para limitação dos gastos do Governo Federal é o Decreto de Programação Orçamentária e Financeira (Decreto de Contingenciamento), juntamente com a Portaria Interministerial que detalha os valores autorizados para movimentação e empenho e para pagamentos no decorrer do exercício.

- NÃO confunda!!! a etapa denominada acompanhamento é compreendida conjuntamente com a execução do orçamento, sendo portanto, a 3ª etapa. Algumas questões buscam confundir o candidato, sugerindo que o acompanhamento consiste na 4ª etapa, avaliação e controle.





10) Direito Constitucional

Material indicado: TEC Concursos + Seus resumos e materiais.

Assunto(s): Revisão intermediária

^ TOPO



TAREFA ▼



Assuntos: Conceitos introdutórios; Princípios fundamentais; Direitos fundamentais: gerações, características, limites e eficácia

1 - Revisão

Revise por seus resumos e anotações, seguindo as orientações abaixo sobre a **REVISÃO ATIVA LS**.

ATENÇÃO: REVISÃO ATIVA LS - Resgate o conhecimento da sua memória

Com o intuito de tornar sua preparação mais eficiente, vamos fazer um tipo de revisão mais ativa. Logo abaixo, vamos citar os tópicos principais (essenciais) de cada assunto para você relembrar. O intuito é que você consiga resgatar esses pontos da SUA MEMÓRIA sem ler nada antes. É uma forma de forçar sua memória e ativá-la.

A intenção é que você faça essa revisão da seguinte forma:

- 1 - Leia o tópico;
- 2 - Tente resgatar o que você lembra sobre esse tema (conceitos, letra de lei, doutrina e jurisprudência) - para ajudar, você pode utilizar um arquivo no *word* para ir digitando o que você lembra;
- 3 - Depois que concluir, você pode consultar seu resumo/material sobre a matéria para verificar se



esqueceu de algum tema importante.

Vamos lá!!!!

Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (Art. 5º, I a XXXI)

Igualdade

Princípio da Legalidade

Princípio da Reserva Legal

Tortura e tratamento desumano ou degradante

Liberdade de Expressão

Vedação ao Anonimato

Direito de Resposta

Indenização por Dano Material, Moral ou à Imagem

Liberdade de Consciência e Crença

Assistência Religiosa

Escusa de Consciência

Liberdade de Expressão Intelectual, Artística, Científica e de Comunicação

Intimidade, Vida Privada, Honra e Imagem

Indenização por Dano Material ou Moral

Sigilo Bancário

Quebra de Sigilo Bancário

Inviolabilidade do Domicílio

Sigilo de Correspondência e Comunicações

Interceptação Telefônica

Escuta Telefônica

Gravação Telefônica

Liberdade Profissional

Acesso à Informação e Sigilo da Fonte

Liberdade de Locomoção

Direito de Reunião

Liberdade de Associação

Criação de Associações e Cooperativas

Dissolução e Suspensão de Associações

Direito de Associação e de Permanecer Associado

Representação dos Filiados por Entidades Associativas

Direito de Propriedade

Função Social da Propriedade

Desapropriação

Requisição Administrativa

Pequena Propriedade Rural

Direito Autoral

Propriedade Industrial



Direito de Herança
Sucessão de Bens de Estrangeiros

Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (Art. 5º, XXXII a LXXVIII)

Defesa do Consumidor
Direito à Informação
Direito de Petição e Obtenção de Certidões
Inafastabilidade de Jurisdição
Direito Adquirido, Ato Jurídico Perfeito e Coisa Julgada
Juiz Natural
Tribunal do Júri
Legalidade Penal
Irretroatividade da Lei Penal
Discriminação
Racismo
Crimes Inafiançáveis e Insuscetíveis de Graça ou Anistia
Ação de Grupos Armados contra a Ordem Constitucional
Intranscendência das Penas
Individualização da Pena
Penas Vedadas
Direitos dos Presos
Extradicação
Devido Processo Legal
Contraditório e Ampla Defesa
Provas Ilícitas
Presunção de Inocência
Identificação Criminal
Ação Privada Subsidiária da Pública
Publicidade dos Atos Processuais
Prisão
Direitos do Preso
Prisão Civil por Dívida
Liberdade de Locomoção
Assistência Jurídica
Indenização por Erro Judiciário
Gratuidade de Registro Civil e Certidão de Óbito
Gratuidade de Ações Constitucionais
Celeridade Processual
Proteção de Dados Pessoais

Remédios Constitucionais

Habeas Corpus



Habeas Data

Mandado de Segurança Individual

Mandado de Segurança Coletivo

Mandado de Injunção

Ação Popular

Cronometre o tempo de revisão para que você tenha ideia do tempo que será necessário e o que você pode aprimorar para a reta final.

Sugestão de descanso, caso seja necessário: 5 a 10 minutos.

2 - Leitura da Lei Seca

Faça a leitura dos artigos elencados abaixo, com muita atenção aos principais pontos, aqueles que você fez marcações ao longo do estudo e que possuem maior chance de serem explorados em prova.

Assunto Direitos individuais e coletivos: Art. 5º da Constituição Federal

Observações:

- 1) Sublinhe palavras e expressões importantes, como “**exceto**”, “**obrigatória**”, “**salvo**”, “**pode**”, “**deve**”, “**vedado**”, “**não se aplica**”.
- 2) Atente para **prazos, listas exaustivas e exemplificativas, exceções, condicionantes** (condições que devem ser atendidas).
- 3) Grife também dispositivos nos quais a norma define um **conceito, fixa expressamente o significado de determinado termo**.
- 4) Após realizar este trabalho, tenha a sua lei bizurada sempre à mão, e não deixe de atualizá-la sempre que resolver questões sobre o assunto, destacando os dispositivos que foram objeto de cobrança.”
- 5) Sempre que fizer exercícios que tratem de assuntos constantes na Lei, verifique a necessidade de destacar algum ponto que você tenha errado ou ficado com dúvida nos exercícios.

3 - Questões Erradas/Favoritas/Em dúvida

Atividades para ALUNO INICIANTE (que não estudou ou não domina o assunto)

Refaça as questões que você errou ou ficou em dúvida. Use as questões indicadas nas tarefas anteriores como guia para sua revisão.

Atividades para ALUNO EXPERIENTE (que já estudou a parte teórica do assunto)

Refaça as questões que você errou e marcou como **favoritas (que devem incluir as erradas e que houve dúvida)**. Logo abaixo estão listados os cadernos de questões para realizar essas revisões:



LS - Tribunais 11G - Dir. Constitucional Experiente - Caderno 4 -

<https://www.teconconcursos.com.br/s/Q4Qz3u>

LS - Tribunais 11G - Dir. Constitucional Experiente - Caderno 5 -

<https://www.teconconcursos.com.br/s/Q4Qz57>

LS - Tribunais 11G - Dir. Constitucional Experiente - Caderno 6 -

<https://www.teconconcursos.com.br/s/Q4Qz68>

LS - Tribunais 11G - Dir. Constitucional Experiente - Caderno 7 -

<https://www.teconconcursos.com.br/s/Q4Qz8r>

LS - Tribunais 11G - Dir. Constitucional Experiente - Caderno 8 -

<https://www.teconconcursos.com.br/s/Q4Qz9s>



Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (Art. 5º, I a XXXI)

Igualdade: Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza.

Princípio da Legalidade: Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei.

Princípio da Reserva Legal: Determinadas matérias devem ser regulamentadas por lei formal.

Tortura e tratamento desumano ou degradante: São proibidos.

Liberdade de Expressão: É livre a manifestação do pensamento, mas o anonimato é vedado.

Direito de Resposta: É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além de indenização.

Liberdade de Consciência e Crença: É inviolável, com assegurado o livre exercício dos cultos religiosos.

Escusa de Consciência: Ninguém será privado de direitos por motivo de crença ou convicção, salvo se se recusar a cumprir obrigação legal e prestação alternativa.

Liberdade de Expressão Intelectual, Artística, Científica e de Comunicação: É livre, independentemente de censura ou licença.

Intimidade, Vida Privada, Honra e Imagem: São invioláveis, com direito a indenização por dano material ou moral.

Sigilo Bancário: Protege a privacidade dos dados bancários.

Quebra de Sigilo Bancário: Pode ser determinada por decisão judicial ou de CPI.

Inviolabilidade do Domicílio: A casa é asilo inviolável, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo exceções.

Sigilo de Correspondência e Comunicações: É inviolável, salvo por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer.

Interceptação Telefônica: É a captação de conversas telefônicas por um terceiro, sem o



conhecimento dos interlocutores, mediante autorização judicial.

Escuta Telefônica: É a captação da conversa telefônica feita por um terceiro, com o conhecimento de apenas um dos interlocutores.

Gravação Telefônica: É feita por um dos interlocutores do diálogo, sem o conhecimento do outro.

Liberdade Profissional: É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer.

Acesso à Informação e Sigilo da Fonte: É assegurado o direito de acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional.

Liberdade de Locomoção: É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens.

Direito de Reunião: Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente.

Liberdade de Associação: É plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar.

Criação de Associações e Cooperativas: Independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento.

Direito de Associação e de Permanecer Associado: Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado.

Direito de Propriedade: É garantido o direito de propriedade.

Função Social da Propriedade: A propriedade atenderá a sua função social.

Desapropriação: A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos na Constituição.

Requisição Administrativa: Em caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano.

Pequena Propriedade Rural: A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento.

Direito Autoral: Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar.

Propriedade Industrial: A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.

Direito de Herança: É garantido o direito de herança.

Sucessão de Bens de Estrangeiros: A sucessão de bens de estrangeiros situados no País será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhes seja mais favorável a lei pessoal do "de cujus".

Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (Art. 5º, XXXII a LXXVIII)



Defesa do Consumidor: O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor, por meio de órgãos como o PROCON e o Ministério Público, além da possibilidade de ações judiciais visando à reparação de danos e à proteção de interesses coletivos.

Direito à Informação: Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.

Direito de Petição e Obtenção de Certidões: São a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas, o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder, e a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal.

Inafastabilidade de Jurisdição: A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, garantindo o acesso à justiça para todos.

Direito Adquirido, Ato Jurídico Perfeito e Coisa Julgada: A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, princípios que visam à proteção da segurança jurídica e à estabilidade das relações sociais.

Juiz Natural: Não haverá juízo ou tribunal de exceção, garantindo que qualquer pessoa seja julgada por juiz previamente estabelecido por lei, imparcial e independente.

Tribunal do Júri: É reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a soberania dos veredictos e a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Legalidade Penal: Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal, garantindo a segurança jurídica e a previsibilidade do direito penal.

Irretroatividade da Lei Penal: A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu, protegendo as situações consolidadas sob a lei anterior mais gravosa.

Discriminação: A lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais, buscando a igualdade e a não discriminação.

Racismo: A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei, demonstrando a gravidade do crime e a importância do combate à discriminação racial.

Crimes Inafiançáveis e Insuscetíveis de Graça ou Anistia: A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem.

Ação de Grupos Armados contra a Ordem Constitucional: Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático, protegendo a ordem democrática e a segurança nacional.

Intranscendência das Penas: Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido, garantindo que a pena não atinja terceiros inocentes.

Individualização da Pena: A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as



seguintes: privação ou restrição da liberdade; perda de bens; multa; prestação social alternativa; suspensão ou interdição de direitos, buscando a aplicação da pena mais justa e adequada ao caso concreto.

Penas Vedadas: Não haverá penas: de morte, salvo em caso de guerra declarada; de caráter perpétuo; de trabalhos forçados; de banimento; cruéis, garantindo a humanização do direito penal e o respeito à dignidade da pessoa humana.

Direitos dos Presos: São assegurados aos presos o respeito à integridade física e moral, condições para que as presidiárias permaneçam com seus filhos durante o período de amamentação e o cumprimento da pena em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado.

Extradição: Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei; não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião, demonstrando a proteção do Estado aos seus cidadãos e o repúdio a certos crimes.

Devido Processo Legal: Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal, garantindo o direito à ampla defesa, ao contraditório, à isonomia processual e à justiça.

Contraditório e Ampla Defesa: Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, garantindo a participação ativa das partes no processo e a possibilidade de influenciar na decisão judicial.

Provas Ilícitas: São inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos, protegendo a legalidade e a moralidade no processo judicial.

Presunção de Inocência: Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, garantindo a liberdade e a dignidade da pessoa humana até que haja prova definitiva de culpa.

Identificação Criminal: O civilmente identificado não será submetido a identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei, evitando constrangimentos desnecessários e protegendo a dignidade da pessoa humana.

Ação Privada Subsidiária da Pública: Será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal, garantindo o acesso à justiça mesmo em caso de inércia do Ministério Público.

Publicidade dos Atos Processuais: A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem, buscando a transparência e o controle social do processo judicial.

Prisão: Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei, protegendo a liberdade de locomoção e garantindo a legalidade da prisão.

Direitos do Preso: A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada; o preso será



informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado; o preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial; a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária, garantindo o respeito à dignidade da pessoa humana e o acesso à justiça.

Prisão Civil por Dívida: Não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia, protegendo a liberdade individual e a dignidade da pessoa humana.

Atenção que a outra situação prevista no texto da CF, a prisão civil por dívida do depositário infiel, não é mais possível, segundo a jurisprudência do STF.

Liberdade de Locomoção: É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens, garantindo o direito de ir e vir dentro do território nacional.

Assistência Jurídica: O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, garantindo o acesso à justiça para todos, independentemente de sua condição financeira.

Indenização por Erro Judiciário: O Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença, buscando a reparação de danos causados por falhas do sistema judicial.

Gratuidade de Registro Civil e Certidão de Óbito: São gratuitos para os reconhecidamente pobres, na forma da lei: o registro civil de nascimento e a certidão de óbito, garantindo o acesso a direitos básicos, independentemente da condição financeira.

Gratuidade de Ações Constitucionais: São gratuitas as ações de "habeas-corpus" e "habeas-data", e, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania, facilitando o acesso à justiça para a proteção de direitos fundamentais.

Celeridade Processual: A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, buscando a efetividade da justiça e a tempestividade das decisões.

Proteção de Dados Pessoais: É assegurado, nos termos da lei, o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais, garantindo a privacidade e o controle sobre as informações pessoais.

Remédios Constitucionais

Habeas Corpus: Conceder-se-á "habeas-corpus" sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.

Habeas Data: Conceder-se-á "habeas-data" para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público; para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo.

Mandado de Segurança Individual: Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.



Mandado de Segurança Coletivo: O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional; organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados.

Mandado de Injunção: Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania.

Ação Popular: Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência.



Relatando inconsistências nas tarefas de estudos

Querido(a) aluno(a), caso você encontre alguma inconsistência em alguma tarefa da sua meta, favor nos avisar por meio do **botão “Relatar erro”** dentro do sistema. Ele fica localizado dentro de cada tarefa, na tela **Meta Atual**.

O texto do Relato de Erro deve detalhar a(s) inconsistência(s) com informações suficientes para que possamos identificar o problema e acionar a equipe técnica para corrigi-lo.

Para sanar dúvidas de como utilizar suas metas

Para sanar dúvidas de como utilizar suas metas, vale salientar que você deve entrar em contato diretamente com seu professor(a) orientador(a), por exemplo, para solicitar uma ajuda para encontrar um determinado material, para solicitar uma orientação de como seguir determinada matéria pelos assuntos, ou ainda, quando houver dificuldades para seguir as instruções para acessar um link da meta, entre outros.

Lembre-se que você pode contar com seu professor orientador para o que precisar. Ele irá te acompanhar e sanar todas as suas dúvidas durante todo seu percurso de concurseiro até sua aprovação.

Sugerimos que faça o download de todo o material teórico

Por fim, reforçamos o pedido de baixar todo material teórico indicado em sua meta assim que receber suas primeiras tarefas, a fim de evitar que você perca o seu acesso, uma vez que o curso pode limitar o tempo de acesso.

Contamos com a sua colaboração para fazer uma LS ainda melhor!

Pedagógico LS Concursos



Atenção! Caso você não tenha o material indicado, não há qualquer prejuízo para seu estudo desde que siga os assuntos e tópicos expressamente citados e consulte seu professor orientador em caso de dúvida sobre o que estudar. O professor orientador dirá se o material que você pretende utilizar está adequado (mesmo não sendo o expresso na tarefa) e irá orientá-lo da mesma forma. A LS entende que o mercado de materiais didáticos para concursos é amplo e o aluno pode encontrar algum material não indicado na meta que seja apropriado ao seu estudo. Nesse caso, como as dicas são segregadas por assuntos, as mesmas são integralmente ajustáveis a quaisquer materiais de excelência do mercado. Lembrete importante! Caso o material indicado esteja disponível para venda, procure comprá-lo diretamente no site de venda para não gerar qualquer atraso ou óbice no cumprimento da meta.

Nossa missão

"Conduzir nossos alunos, por meio de um planejamento personalizado, rumo à aprovação em concursos públicos, de forma otimizada, construindo uma relação de confiança, ética e respeito"

Nossa visão

"Consolidar o estudo planejado como ferramenta de transformação, difundindo o acesso à aprovação ao maior número possível de pessoas"

Nossos valores

•Honestidade •Inovação •Trabalho em equipe •Atendimento humanizado •Excelência técnica



Caro(a) aluno(a), seguem abaixo
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
PARA SUAS TAREFAS
que contém o comando de resolução
de exercícios/questões.

MUITA ATENÇÃO ÀS
ORIENTAÇÕES
ABAIXO PARA O
APROVEITAMENTO
MÁXIMO DA BATERIA
DE QUESTÕES:



LS CONCURSOS

ORIENTAÇÕES PARA AS ATIVIDADES DE RESOLUÇÃO DE QUESTÕES TEC CONCURSOS:

1

Busque um lugar isolado, evitando qualquer interferência de telefone, pessoas, etc.

2

Cronometre o tempo.

3

Marque a questão que errou ou a que ficou em dúvida mesmo que tenha acertado.

Essas questões são selecionadas para serem refeitas em tarefas futuras de revisão.

Uma boa forma de fazer isso é assinalando-as como "FAVORITAS", e salvando-as em uma pasta que pode ser nomeada "Revisão – Disciplina X – Caderno X".

Caso ainda não saiba como utilizar essa funcionalidade, dê uma conferida nesse vídeo: <https://www.youtube.com/watch?v=5RLvk3IZYCs>

4

Identifique em quais assuntos/tópicos suas dúvidas se encaixam.

5

Após a identificação dos assuntos/tópicos, anote-os para futuras revisões dos conceitos que teve mais dificuldade.

6

Aprimore seus resumos, principalmente com considerações acerca das questões que errou e ficou em dúvida.

7

Para acessar o link da bateria de questões do TEC, há 2 maneiras de fazer: ou você clica diretamente no link da meta em PDF, ou você copia e cola o link no navegador.

8

O caderno fornecido no link contém questões selecionadas, de forma a maximizar a efetividade deste treinamento.

Após aplicar os filtros, as questões são analisadas uma a uma, excluindo aquelas que não se encaixam nos critérios técnicos desejados. Além disso, por vezes é usada a ferramenta de união de cadernos, para gerar um caderno único a partir de conjuntos de questões selecionadas a partir de filtros diferentes.

9

Atenção! Em razão dos cadernos do TEC Concursos fornecidos nas tarefas serem personalizados, é de suma importância que você salve o caderno de questões ao abri-lo.

Ao abrir o caderno, clique em SIM, SALVAR. Dessa forma, você terá certeza que o fornecido na sua tarefa é exatamente o mesmo quando você abrir em momentos posteriores.

ATENÇÃO! ESTE CADERNO AINDA NÃO FOI SALVO EM SUA CONTA. PARA SALVÁ-LO E CONTABILIZAR SUAS RESOLUÇÕES, CLIQUE AQUI.



O QUE FAZER COM OS COMENTÁRIOS DAS QUESTÕES?

LER DURANTE A RESOLUÇÃO OU APÓS A RESOLUÇÃO?

Vai depender de seu
nível de conhecimento
da matéria.



CASO 1

ALUNO COM
NÍVEL DE
CONHECIMENTO
MÉDIO OU ALTO

- Sugerimos que primeiro faça todas as questões, cronometrando o tempo.
- Você deverá resolver todas as questões sem olhar o gabarito e os comentários.
- Cronometre o tempo: em hipótese alguma pare o cronômetro (por exemplo, deu vontade de ir ao banheiro, vá e saiba lidar com o prejuízo do tempo).
- Resolva o máximo de questões dentro do tempo estipulado. Após o término do tempo estipulado, se não tiver terminado todas as questões, resolva as que faltaram. Marque o tempo gasto na atividade completa para inserir na planilha de desempenho do sistema. Perceba se você conseguiu fazer todas as questões no tempo estipulado ou se você precisará melhorar isso.
- Confira o gabarito.
- Por fim, leia os comentários apenas das questões que errou ou que ficou em dúvida.



CASO 2

ALUNO COM
NÍVEL DE
CONHECIMENTO
BAIXO

Sugerimos que leia os comentários de cada questão logo após a sua respectiva resolução. Portanto, não é necessário cronometrar o tempo.

OBS: Prepare-se para encontrar algumas questões mais complexas. Fique atento também aos comentários dos alunos - muitas vezes eles acabam sendo mais esclarecedores (ou facilitadores) que os comentários dos próprios professores. Aproveite a oportunidade para complementar as suas anotações e fazer destaques adicionais nos seus arquivos de leis.



RELATÓRIO DE DESEMPENHO:

ATENÇÃO! Não esqueça de atualizar o relatório de desempenho do sistema!

Com isso, você terá sua análise de desempenho a cada 4 metas de forma profunda.

Além disso, se você estiver em um planejamento pós-edital, você poderá receber uma Revisão Direcionada perto da prova totalmente personalizada a fim de aprimorar as suas deficiências.

ORIENTAÇÕES PARA A ATIVIDADE EXTRA:

- Nem toda tarefa de resolução de exercícios terá atividade extra.
- A atividade extra geralmente aparecerá em planejamentos pós-editais.
- Trata-se de uma estratégia para alunos avançados cuja revisão por assuntos já tenha se tornado extremamente rápida e simples. Dessa forma, a exposição a cadernos com todos os assuntos misturados adiciona a complexidade que precisamos para evoluir nesses casos. Se não for o seu caso - e não houver tempo "extra" em sua rotina - não é necessário executar essa atividade.
- Entre as atividades 1 e 2 e extra, se você precisar, pode descansar entre 10 a 15 minutos.
- Relatório de Desempenho: o total de acertos e o total de questões preenchidos no sistema devem ser o somatório das Atividades 1 e 2 (a Atividade Extra não deve ser computada no Relatório de Desempenho).